BRAINLAB

Brainlab Sales GmbH
Olof-Palme-Straße 9 · 81829 Munich · Germany

phone: +49 89 99 15 68 - 0
fax: +49 89 99 15 68 - 5033

HERMED Technische Beratungs GmbH
c/o
Krankenhaus Nordwest
Steinbacher Hohl 2-26
60488 Frankfurt

München, Januar 12, 2021
Angebot QN-KNFHGN-DON-60

Lieferung: DDP (Incoterms 2010)
Zahlungsbedingungen –
Abonnement: Jährlich nach Abnahme
Die Preise in diesem Angebot gelten ab Ausstellungsdatum für einen Zeitraum von 90 Tagen. Die beiliegenden Geschäftsbedingungen mit dem Titel: "Allgemeine Geschäftsbedingungen" sind wesentlicher Bestandteil dieses Angebots.

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Laufzeit in Anz.	Monaten
		SERVICEVERTRAG RADIOSURGERY		
1	82020-28	√SERVICEVERTRAG SYSTEMHARDWARE / ANWENDUNGSSUPPORT EXACTRAC X-RAY	1	48
2	82990-02	√SERVICEVERTRAG RAHMENLOSE STEREOTAKTISCHE HARDWARE	1	48
3	82010-12	√SERVICEVERTRAG ANWENDUNGSSUPPORT IPLAN RT DOSE	1	48
4	82010-08	√SERVICEVERTRAG ANWENDUNGSSUPPORT IPLAN RT IMAGE	1	48
5	85020-02	√SERVICEVERTRAG SYSTEMHARDWARE NODE SERVER	1	48
6	82019-04	√SERVICEVERTRAG ANWENDUNGSSUPPORT DATENTRANSFER INSTANDHALTUNG - RADIOTHERAPIE	1	48
7	82010-11	√SERVICEVERTRAG ANWENDUNGSSUPPORT / SYSTEMHARDWARE FÜR ZUSÄTZLICHE RT PLANUNGS PLATFORM	1	48

	EUR/Jahr
GESAMTPREIS NETTO	**52.500,00**
*Jahr 1: Gesamtpreis Netto	52.500,00
Jahr 2: Gesamtpreis Netto	52.500,00
Jahr 3: Gesamtpreis Netto	52.500,00
Jahr 4: Gesamtpreis Netto	52.500,00

Nicholas Dougan
Sales Manager Customer Service
nicholas.dougan@brainlab.com

BRAINLAB

SERVICEVERTRAG RADIOSURGERY

1 | 82020-28 | SERVICEVERTRAG SYSTEMHARDWARE / ANWENDUNGSSUPPORT EXACTRAC X-RAY

Servicevertrag für ein ExacTrac X-Ray und ein ExacTrac Infrared System sowie für die Prep/Review Workstation, einschließlich der unten genannten Leistungen. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen.

82024-09 | WARTUNG UND INSPEKTION EXACTRAC
Präventive Wartung und Inspektion, inklusive Überprüfung der ordnungsgemäßen Funktion der Systemmodule und Produktkomponenten entsprechend der Brainlab-Qualitätsstandards. Außerdem wird eine Sicherheitsprüfung der mechanischen und elektrischen Geräte durchgeführt.

82027-11 | REPARATURMATERIAL FÜR EXACTRAC X-RAY
Austausch defekter Teile bei Systemausfall, einschließlich Versand von Ersatzteilen.

82027-33 | REPARATURMATERIAL FÜR PREP/REVIEW SYSTEM
Austausch defekter Teile bei Systemausfall, einschließlich Versand von Ersatzteilen.

82028-03 | SOFTWARE UPDATES EXACTRAC
Brainlab will provide software updates remotely to the ExacTrac system which is covered under service contract at no charge. Customer must have an iHelp connection enabled and functional in order to receive software updates. Software updates are later versions of existing software, which do not introduce new functionalities. The Customer is responsible for all labor and travel costs when Customer does not provide remote access via iHelp, and on-site visits are required to perform the software updates.

89020-16 | 24H-HOTLINE UND REMOTE-SUPPORT
Brainlab bietet 24 Stunden täglich, 7 Tage die Woche Hotline Support, welcher von technischen Experten durchgeführt wird. Außerdem bietet Brainlab Remote Support an, welcher zur Diagnose und Behebung von Fehlern aus der Ferne dient. (Montag bis Freitag 8 - 17 Uhr, ausschließlich Feiertage)

89020-19 | ARBEITS-/REISEKOSTEN FÜR REPARATUREN VOR ORT
Vor-Ort-Besuch durch Brainlab-Mitarbeiter, einschließlich Arbeits- und Reisekosten zur Behebung möglicher Gerätestörungen.

89020-20 | PRIORITÄTSBASIERTE RESSOURCENPLANUNG
Die prioritätsbasierte Ressourcenplanung stellt sicher, dass der Kunde bei Systemausfällen oberste Priorität von Brainlab erhält. Brainlab stellt sicher, dass der Kunde zeitnahen Support für jeden aufgetretenen Problemfall erhält. Dies beinhaltet den Zugriff auf lokal gelagerte Ersatzteile, sowie Service vor Ort durch einen Brainlab Service Ingenieur.

2 | 82990-02 | SERVICEVERTRAG RAHMENLOSE STEREOTAKTISCHE HARDWARE

Servicevertrag für rahmenlose Stereotaktische Hardware, einschließlich der unten genannten Leistungen. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen.

82997-02 | REPARATURMATERIAL FÜR FRAMELESS SRS
Austausch defekter Teile bei Systemausfall, einschließlich Versand von Ersatzteilen.

89020-16 | 24H-HOTLINE UND REMOTE-SUPPORT
For a detailed product description please refer to position 1 on page 2.

89020-19 | ARBEITS-/REISEKOSTEN FÜR REPARATUREN VOR ORT
For a detailed product description please refer to position 1 on page 2.

89020-20 | PRIORITÄTSBASIERTE RESSOURCENPLANUNG
For a detailed product description please refer to position 1 on page 2.

3 | 82010-12 | SERVICEVERTRAG ANWENDUNGSSUPPORT IPLAN RT DOSE

Anwendungssupport für eine iPlan RT Dose Software und zugehörige aktivierte Software-Lizenzen, einschließlich der unten genannten Services. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen.

82018-04 | SOFTWARE-UPDATES FÜR IPLAN RT DOSE
Der Kunde erhält Software-Updates, die kommerziell und allgemein von Brainlab freigegeben wurden. Software-Updates sind höhere Versionen bestehender Software, die keine neuen Funktionen enthalten.

82018-05 | SOFTWARE UPDATES DICOM RT EXPORT AND DATA TRANSFER MAINTENANCE
One year on-site maintenance support for data transfer between Brainlab Treatment Planning System and Hospital 3rd party equipment, including necessary configuration, tests and quality assurance.
Following one upgrade or major update in Record and Verify System, it includes the reconfiguration (as necessary) and verification of Data link from Brainlab Treatment Planning System and/or cone properties and other exported parameters, according to Brainlab´s R&V Verification Function Checklist.
Applicable to Brainlab Treatment Planning System integrated to Aria, Mosaiq, Varis, Impac and Lantis Record and Verify Systems.

NOTE: Please notice that for certain tests, verifications or checks, the requirement of 3rd party equipment personnel (e.g. PACS administrator) to be on site may be applicable during the Brainlab Specialist service visit.
Customer will receive software updates as commercially and generally released by Brainlab. Software updates are later versions of existing software, which do not introduce new functionalities.

89020-16 | 24H-HOTLINE UND REMOTE-SUPPORT
For a detailed product description please refer to position 1 on page 2.

4 | 82010-08 | SERVICEVERTRAG ANWENDUNGSSUPPORT IPLAN RT IMAGE

Anwendungssupport für eine iPlan RT Image Software und zugehörige aktivierte Software-Lizenzen, einschließlich der unten genannten Services. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen.

BRAINLAB

82018-01 | SOFTWARE-UPDATES FÜR IPLAN RT IMAGE
Der Kunde erhält Software-Updates, die kommerziell und allgemein von Brainlab freigegeben wurden. Software-Updates sind höhere Versionen bestehender Software, die keine neuen Funktionen enthalten.

82018-03 | SOFTWARE UPDATES FÜR DICOM RT IMPORT UND DATENTRANSFER WARTUNG
Ein Jahr vor Ort Wartung für Datentransfer vom Brainlab Planungssystem und dem Krankenhaus System oder Drittanbieter inklusive Konfiguration, Tests und Qualitätssicherung. In Abhängigkeit von dem was zutrifft, es beinhaltet:

- Konfigurierung des Datentransfers zwischen Brainlabs und Drittanbieter Planungssystem.
- Integrierung mit PACS, MR, CT, Röntgen, PET/SPECT, 4D-CT, DTI (Fibertracking) je nach dem was genutzt wird. Es erfolgt eine Überprüfung, ob die Daten an der Planungsstation auch verfügbar sind.

HINWEIS: Bitte beachten Sie, dass für bestimmte Tests oder Verifizierungen die Anwesenheit der entsprechenden Mitarbeiter während des Brainlab Servicebesuches notwendig sein kann. (z.B. PACS-Admin). Kunden erhalten kommerziell freigegebene Softwareupdates von Brainlab. Software Updates sind die neuere Versionen der bestehenden Software die keine neue Funktionalitäten enthalten.

82032-01 | KLINISCHE BERATUNG RADIOTHERAPIE PLANUNG (1 TAG)
Klinische Beratung vor Ort durch einen qualifizierten und geschulten Brainlab Servicemitarbeiter bei der Nutzung von Brainlab RT Dosisplanungssoftware.

- Vertiefung der RT Planungsschritte und Workflows inklusive Patientendatentransfer, Visualisierung von Dicom Bildern, Durchführung der Bildfusion und Organsegmentierung, Manipulation der gefährdeten Organe, optimale Dosisberechnung, Qualitätssicherung und Dicom RT Export
- Vorstellung von „Best-Practice" Behandlungsbeispielen zur möglichen Optimierung eigener Behandlungsabläufe

HINWEIS: Dieser Service wird von 8:00 bis 17:00 Uhr an Wochentagen erbracht und erfordert eine Vorankündigung von vier (4) Wochen. Anfahrt inbegriffen.

89020-16 | 24H-HOTLINE UND REMOTE-SUPPORT
For a detailed product description please refer to position 1 on page 2.

5 | 85020-02 | SERVICEVERTRAG SYSTEMHARDWARE NODE SERVER

Hardware Servicevertrag für einen Node Server, einschließlich der unten genannten Services. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen.

85014-01 | FUNKTIONSPRÜFUNG PLANUNGSSTATION/NODE SERVER
Funktionsprüfung einer Brainlab Planungsstation bzw. eines Brainlab Node Servers. Diese Überprüfung dient zur Sicherstellung der korrekten Funktion von installierter Brainlab Software auf der Planungstation bzw. dem Server. Die korrekte Funktion des Datentransfers mit Drittgeräten (z.B. PACS, HIS) wird ebenfalls geprüft. Diese Dienstleistung wird innerhalb der Brainlab Geschäftszeiten erbracht (Montag bis Freitag zwischen 08:00 und 17:00 Uhr)

BRAINLAB

85025-01 | REPARATURMATERIAL FÜR BRAINLAB NODE
Austausch defekter Teile bei Systemausfall, einschließlich Versand von Ersatzteilen.

89020-16 | 24H-HOTLINE UND REMOTE-SUPPORT
For a detailed product description please refer to position 1 on page 2.

89020-19 | ARBEITS-/REISEKOSTEN FÜR REPARATUREN VOR ORT
For a detailed product description please refer to position 1 on page 2.

89020-20 | PRIORITÄTSBASIERTE RESSOURCENPLANUNG
For a detailed product description please refer to position 1 on page 2.

6 | 82019-04 | SERVICEVERTRAG ANWENDUNGSSUPPORT DATENTRANSFER INSTANDHALTUNG - RADIOTHERAPIE

Anwendungssupport für Datentransfer und Netzwerkkonfiguration von Radiotherapie Systemen, einschließlich der unten genannten Services.
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

82019-03 | DATENTRANSFER INSTANDHALTUNG - RADIOTHERAPIE
Instandhaltung von Datentransfer und Netzwerkkonfigurationen zwischen Brainlab Planungssystem und angebundenen Drittsystemen wie z.B. PACS, diagnostische Systeme (MR, CT, Röntgen, 4D-CT, DTI) oder Linac Record & Verify Systemen (Aria, Mosaiq, Varis, Impac and Lantis). Abhängig von der Systemkonfiguration beinhaltet dieses Servicemodul folgende Leistungen:

- Behebung von auftretenden Kommunikationsproblemen zwischen Brainlab Planungssystem und angebundenen Drittsystemen
- Neukonfigurationen von Netzwerkanbindung und / oder Datentransfer, die im Falle von Modifikationen an der Server- und Netzwerklandschaft oder durch Upgrades / Reparaturen der oben genannten Drittsysteme durch den jeweiligen Hersteller erforderlich werden können
- Durchführung und Abnahme gemäß Herstellerfunktionstest- und Qualitätssicherungsprotokollen

HINWEIS: Für die Durchführung der oben genannten Servicearbeiten ist z.T. die Anwesenheit eines Servicemitarbeiters des Krankenhauses (z.B. IT Administrator) oder des Drittsystemherstellers erforderlich.

89020-16 | 24H-HOTLINE UND REMOTE-SUPPORT
For a detailed product description please refer to position 1 on page 2.

89020-20 | PRIORITÄTSBASIERTE RESSOURCENPLANUNG
For a detailed product description please refer to position 1 on page 2.

7 | 82010-11 | SERVICEVERTRAG ANWENDUNGSSUPPORT / SYSTEMHARDWARE FÜR ZUSÄTZLICHE RT PLANUNGS PLATFORM

Hardware Servicevertrag für eine RT-Planungs Platform sowie Anwendungssupport für eine iPlan-RT Planungssoftware (zweitlizenz), einschließlich der unten genannten Services. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen.

BRAINLAB

82017-01 | REPARATURMATERIAL FÜR RT PLANNING STATION
Austausch defekter Teile bei Systemausfall, einschließlich Versand von Ersatzteilen.

82018-02 | SOFTWARE-UPDATES FÜR IPLAN RT - ZWEITLIZENZ
Der Kunde erhält Software-Updates, die kommerziell und allgemein von Brainlab freigegeben wurden. Software-Updates sind höhere Versionen bestehender Software, die keine neuen Funktionen enthalten.

85004-01 | FUNKTIONSPRÜFUNG PLANUNGSSTATION
Präventive Wartung und Inspektion für Planungsrechner, inklusive Überprüfung der ordnungsgemäßen Funktion der Systemkomponenten entsprechend der Brainlab-Qualitätsstandards.

89020-16 | 24H-HOTLINE UND REMOTE-SUPPORT
For a detailed product description please refer to position 1 on page 2.

89020-19 | ARBEITS-/REISEKOSTEN FÜR REPARATUREN VOR ORT
For a detailed product description please refer to position 1 on page 2.

89020-20 | PRIORITÄTSBASIERTE RESSOURCENPLANUNG
For a detailed product description please refer to position 1 on page 2.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. DEFINITIONEN UND ANWENDUNG

1.1. "ANGEBOT" bezeichnet das Angebot, dem die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen beiliegen.

1.2. "BRAINLAB" bezeichnet die BRAINLAB Gesellschaft, welche im ANGEBOT spezifiziert ist.

1.3. "SOFTWARE" bezeichnet die im ANGEBOT enthaltene Software, die von BRAINLAB zu liefern oder bereitzustellen ist.

1.4. "PRODUKTE" bezeichnet alle im ANGEBOT enthaltenen Software- und Hardwareprodukte.

1.5. "SERVICELEISTUNGEN" bezeichnet die im ANGEBOT konkret genannten oder von BRAINLAB im Zusammenhang mit einer Softwarelizenz oder dem Kauf, Update oder Upgrade oder der Vermietung von PRODUKTEn erbrachten Serviceleistungen, zum Beispiel Installationsleistungen, Instandhaltungsmaßnahmen oder Leistungen im Rahmen der Gewährleistung.

1.6. "DRITTPARTEIPRODUKTE" bezeichnet PRODUKTE, die von einem Dritten hergestellt und dem Kunden von BRAINLAB zur Verfügung gestellt werden.

1.7. "LIEFERUNG" bezeichnet (i) in Bezug auf Hardware die Auslieferung des PRODUKTS, (ii) in Bezug auf SOFTWARE das Hochladen, die Lieferung an den Standort des Kunden oder die Bereitstellung zum Download; ein Schlüssel zur Aktivierung der SOFTWARE wird gegebenenfalls bereitgestellt.

1.8. "LAUFZEIT" bezeichnet einen im ANGEBOT genannten Zeitraum für die Bereitstellung von MIETGERÄTEN, für Softwarelizenzen oder für das Erbringen von SERVICELEISTUNGEN.

1.9. "LICENSE SUPPORT" und "APPLICATION SUPPORT" bezeichnet Serviceverträge wie im entsprechenden ANGEBOT spezifiziert.

1.10. "VERBUNDENES UNTERNEHMEN" einer Partei bezeichnet eine natürliche oder juristische Person, die eine Partei beherrscht, von ihr beherrscht wird oder gemeinsam mit ihr von einer Partei beherrscht wird, solange eine solche Beherrschung besteht. "Beherrschung" im Sinne dieser Definition bedeutet (i) im Falle von Kapitalgesellschaften direktes oder indirektes Eigentum von fünfzig Prozent (50%) oder mehr der Aktien bzw. der bei der Wahl des Vorstands stimmberechtigten Anteile und (ii) im Falle von Personengesellschaften direktes oder indirektes Eigentum von fünfzig Prozent (50%) oder mehr des Eigenkapitals oder der Einkommensbeteiligung daran.

1.11. Alle PRODUKTE und SERVICELEISTUNGEN werden ausschließlich nach Maßgabe der vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen und eventuell vorhandener Anhänge hierzu geliefert und erbracht.

1.12. Spätestens mit der LIEFERUNG der PRODUKTE und/oder dem Erbringen von SERVICELEISTUNGEN gelten die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen als angenommen.

2. ANGEBOT / AUFTRAGSBESTÄTIGUNG

2.1. Von diesen Bedingungen abweichende Bedingungen des Kunden haben keine Gültigkeit.

2.2. BRAINLABs Angebote sind unverbindlich und freibleibend und stellen lediglich Aufforderungen zur Abgabe von Kauf-, Miet-, Lizenz- oder Serviceangeboten dar. BRAINLAB hält sich jedoch an die in den ANGEBOTEN genannten Preise für 90 (in Worten: neunzig) Tage gebunden.

2.3. Ein ANGEBOT kann SOFTWARE, Hardwareprodukte und/oder SERVICELEISTUNGEN beinhalten. PRODUKTE werden zum Kauf oder zur Miete angeboten; PRODUKTE, die für eine bestimmte LAUFZEIT zur Miete angeboten werden, werden als „MIETGERÄTE" bezeichnet; SOFTWARE wird stets vorbehaltlich der in Ziffer 14 unten angegebenen und gegebenenfalls weiterer im ANGEBOT genannten Lizenzbedingungen lizenziert.

2.4. Nach Eingang einer Kundenbestellung kann BRAINLAB eine technische Auftragsprüfung vornehmen, um die Kompatibilität der im ANGEBOT genannten PRODUKTE und SERVICELEISTUNGEN mit den bereits vorhandenen Geräten des Kunden zu prüfen. Anschließend kann BRAINLAB dem Kunden eine endgültige Auftragsbestätigung übersenden oder ein neues, den Erfordernissen angepasstes Angebot gemäß Ziffer 2.2 oben erstellen.

2.5. Ein verbindlicher Vertrag kommt erst mit Zugang der Auftragsbestätigung beim Kunden zustande.

2.6. Sollte der Kunde nach Erhalt der Auftragsbestätigung von BRAINLAB Änderungen der vertragsgegenständlichen Konfiguration wünschen, berücksichtigt BRAINLAB nach Möglichkeit die gewünschten Änderungen; eventuelle Zusatzkosten, die durch solche Änderungen ausgelöst werden, trägt der Kunde.

2.7. BRAINLAB ist berechtigt, Subunternehmer zur Ausführung von SERVICELEISTUNGEN einzusetzen.

3. DRITTPARTEIPRODUKTE

3.1. Schließt der Kunde Verträge mit Dritten ab, die einen technischen Bezug zu den PRODUKTEN haben, übernimmt BRAINLAB weder eine Verantwortung für die betreffenden Verträge mit Dritten noch für die DRITTPARTEIPRODUKTE.

3.2. BRAINLAB gewährleistet Kompatibilität ausschließlich mit DRITTPARTEIPRODUKTEN oder anderen Produkten anderer Hersteller, die ausdrücklich im BRAINLAB Produkthandbuch oder sonstiger technischer Dokumentation von BRAINLAB aufgeführt sind; dies gilt darüber hinaus nur für die zum Zeitpunkt der Auftragsbestätigung aktuelle Ausführung solcher DRITTPARTEIPRODUKTE.

3.3. Für Schäden, welche durch zukünftig von den Herstellern solcher DRITTPARTEIPRODUKTE vorgenommene Änderungen entstehen, übernimmt BRAINLAB keine Haftung. Dies gilt beispielsweise für orthopädische oder andere Implantate, Mikroskope, Kernspin- und Computertomografen.

3.4. Der Kunde bemüht sich nach Kräften darum, für die Dauer der Installation DRITTPARTEIPRODUKTE für gegebenenfalls erforderliche Abnahme- oder Kompatibilitätsprüfungen bereitzustellen, soweit BRAINLAB dies in angemessenem Umfang verlangt.

3.5. Für die Installation und Pflege von SOFTWARE, die zur Nutzung auf Computerhardware anderer Hersteller bestimmt ist, ist der Kunde allein verantwortlich.

4. PREISGESTALTUNG / PREISERHÖHUNGEN

4.1. Wenn im ANGEBOT nicht anders angegeben, verstehen sich die Preise in BRAINLABs Angeboten ex works (INCOTERMS 2010) der Fertigungsstätte. Für Airo ist die Fertigungsstätte Massachusetts, USA; für Vero ist die Fertigungsstätte Hiroshima, Japan; für alle anderen PRODUKTE ist die Fertigungsstätte Kirchheim/Heimstetten, Deutschland. Versicherung, Transport, Steuern und andere Gebühren sind nicht im Preis inbegriffen und werden dem Kunden zusätzlich in Rechnung gestellt.

4.2. BRAINLAB behält sich die Änderung von regelmäßig, zum Beispiel monatlich, vierteljährlich oder jährlich anfallenden SOFTWARE-Lizenzgebühren, Gebühren für SERVICELEISTUNGEN oder anderen Gebühren vor ("REGELMÄßIGE GEBÜHREN"). Solche Preisänderungen werden in dem auf die Preisanpassung folgenden Vertragsjahr wirksam, wenn BRAINLAB den Kunden mindestens 4 (in Worten: vier) Monate zuvor von der Preisänderung in Kenntnis gesetzt hat.

5. ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

5.1. Die Zahlungs- und/oder Akkreditivbedingungen sind im ANGEBOT geregelt.

5.2. Sollten im ANGEBOT keine Zahlungsbedingungen geregelt sein, gelten die folgenden Bedingungen:
Bei einem Gesamtauftragswert von mehr als EUR 15.000,00 (oder einem entsprechenden Betrag in anderer Währung) inkl. MwSt. sind Zahlungen fällig wie folgt:
- 30% ohne Abzüge innerhalb von 3 Tagen nach Eingang der Auftragsbestätigung von BRAINLAB beim Kunden
- 60% ohne Abzüge innerhalb von 10 Tagen nach LIEFERUNG
- 10% ohne Abzüge innerhalb von 10 Tagen nach Abnahme des PRODUKTES.

PRODUKTE, darunter insbesondere SOFTWARE, für die kein Abnahmeverfahren vorgesehen ist, gelten mit der LIEFERUNG als abgenommen.
Beträge bis zu EUR 15.000,00 (bzw. dem entsprechenden Betrag in einer anderen Währung) inkl. MwSt. sind innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzüge zahlbar.

5.3. BRAINLAB ist jederzeit berechtigt, Rechte und/oder Zahlungsansprüche, welche BRAINLAB gegenüber dem Kunden hat, an VERBUNDENE UNTERNEHMEN oder Dritte abzutreten oder zu übertragen.

5.4. Verzögern sich der Versand oder die LIEFERUNG aus Gründen, die der der Kunde verursacht oder zu vertreten hat, so gilt 30 Tage, nachdem BRAINLAB Lieferbereitschaft angezeigt hat, die LIEFERUNG als erfolgt und der bei LIEFERUNG zu zahlende Betrag als fällig. Der Kunde hat alle durch die Verzögerung gegebenenfalls anfallenden Zusatzkosten zu übernehmen und BRAINLAB diesbezüglich freizustellen.

5.5. Verzögert sich die Abnahme durch Umstände, die der Kunde verursacht oder zu vertreten hat, ist der bei Abnahme des Produkts zu zahlende Betrag ohne Abzüge
(i) sechs Monate nach LIEFERUNG oder
(ii) bei Abnahme, falls diese früher erfolgt,
zur Zahlung fällig. Der Kunde hat alle durch die Verzögerung gegebenenfalls anfallenden Zusatzkosten zu übernehmen und BRAINLAB diesbezüglich freizustellen.

5.6. Zahlungen für SERVICELEISTUNGEN sind jährlich im Voraus zu leisten, wenn im ANGEBOT keine anderslautenden Zahlungsbedingungen angegeben sind. Die erste Zahlung ist innerhalb von zehn Tagen ab Eingang der Auftragsbestätigung beim Kunden fällig.

5.7. Ist im ANGEBOT eine Sicherheitsleistung vereinbart ("SICHERHEITSLEISTUNG"), ist diese innerhalb von 10 (in Worten: zehn) Tagen ab dem Datum der betreffenden Rechnung zur Zahlung fällig. Die SICHERHEITSLEISTUNG darf von BRAINLAB mit anderen Geldern vermischt werden und wird nicht verzinst. Verwendet BRAINLAB die SICHERHEITSLEISTUNG für finanzielle Verpflichtungen des Kunden, hat der Kunde sie umgehend wieder aufzufüllen. Hat der Kunde alle seine Pflichten uneingeschränkt erfüllt, ist ihm auf Aufforderung die gegebenenfalls verbliebene SICHERHEITSLEISTUNG rückzuerstatten.

5.8. Sollten REGELMÄßIGE GEBÜHREN anfallen, ist die erste innerhalb von 10 (in Worten: zehn) Tagen nach Unterzeichnung des Abnahmeprotokolls oder der ersten Patientenbehandlung, falls diese früher erfolgt, zur Zahlung fällig. Danach sind die REGELMÄßIGEN GEBÜHREN bis zum dritten Tag des jeweiligen Vertragszeitraums fällig.

5.9. Alle Rechnungen sind innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzüge zur Zahlung fällig.

5.10. Kommt der Kunde mit seiner Zahlung in Verzug, ist BRAINLAB berechtigt, Zinsen in Höhe von 10% p.a. als pauschalen Schadenersatz zu verlangen, wenn nicht der Kunde nachweist, dass BRAINLAB ein geringerer Schaden entstanden ist. Die Geltendmachung eines höheren Schadens durch BRAINLAB bleibt vorbehalten.

5.11. Bei Teillieferung durch BRAINLAB ist vom Kunden ein angemessener Teilbetrag zu zahlen; steht beispielsweise die LIEFERUNG von einem oder mehreren gesonderten Teilen aus, hat der Kunde den für alle bereits gelieferten Teile fälligen Betrag zu zahlen. Bei Fehlen nur geringwertiger

Teile ist der volle Preis zu entrichten, wenn durch das Fehlen der Teile der sichere Einsatz des PRODUKTES am Patienten nicht beeinträchtigt wird.

5.12. Eine Aufrechnung durch den Kunden ist nur zulässig mit Forderungen, die (i) aus demselben Vertragsverhältnis entstanden sind, (ii) die dasselbe Produkt betreffen wie die Hauptforderung, und wenn (iii) die Ansprüche des Kunden unbestritten, entscheidungsreif oder rechtskräftig festgestellt sind.

5.13. Der Kunde macht BRAINLAB die nötigen Informationen zur Überprüfung seiner Bonität zugänglich.

6. VORBEREITUNG DES STANDORTS / ANPASSUNG AN KUNDENWÜNSCHE

6.1. Der Kunde trägt die Verantwortung dafür, dass der für die PRODUKTE vorgesehene Standort und die technische Einrichtung alle aufsichtsbehördlichen, baulichen oder strahlenschutzbedingten Auflagen erfüllen, die von BRAINLAB oder nach geltendem Recht vorgeschrieben sind. Die Überprüfung oder Begutachtung, ob diese Auflagen eingehalten werden, erfolgt auf Kosten des Kunden. Es liegt im Ermessen von BRAINLAB, den Beginn der Installation davon abhängig zu machen, dass die nötigen Vorbereitungen getroffen sind, was gegebenenfalls einer formellen Überprüfung zehn Tage vor der Installation bedarf.

6.2. Der Kunde hat gegebenenfalls notwendige Genehmigungen, Konzessionen und Zulassungen einzuholen, die von lokalen Behörden oder von anderer Seite verlangt werden und die für die Installation oder den Betrieb der PRODUKTE erforderlich sind. Falls zu erwarten ist, dass die Durchführung der Annahme der LIEFERUNG oder Installation durch solche Auflagen beeinträchtigt werden könnte, oder falls solche Auflagen Änderungen des Vertrages notwendig machen, hat der Kunde BRAINLAB umgehend davon in Kenntnis zu setzen.

6.3. Verträge können Leistungen zur Vorbereitung des Standorts beinhalten; am Anfang eines solchen Projekts kann eine Konzeptionsphase stehen, unter anderem für die Planung von Aufbau, elektrischer Verkabelung, Netzwerkintegration und Ablaufplanung.

6.4. Das formale Ende dieser Konzeptionsphase, sofern sie durchgeführt wird, ist der Projekt-Meilenstein "Design Freeze". Im Design-Freeze-Dokument ist das Layout für die Produktinstallation beschrieben. Dieses Dokument ist verbindlich für beispielsweise Netzwerkspezifikationen, Planung der Elektrik, Erdung, erforderliche Verkabelung, usw. Sollte der Kunde Änderungen einzelner Posten im Design-Freeze-Dokument verlangen, prüfen BRAINLAB und der Kunde, wie sich solche Änderungen praktisch auswirken. Die Entscheidung, ob der Änderungsprozess eingeleitet wird, liegt im alleinigen Ermessen BRAINLABs; eventuelle Zusatzkosten, die durch solche Änderungen entstehen, trägt der Kunde. Der Projektplan wird gegebenenfalls angepasst, um dem zusätzlichen Zeitaufwand für die Umsetzung solcher Änderungen Rechnung zu tragen. BRAINLAB ist jedoch in keinem Fall verpflichtet, die im Design-Freeze-Dokument festgelegten Daten zu ändern.

6.5. Der Kunde ist verpflichtet, das Design-Freeze-Dokument schriftlich abzunehmen.

6.6. Sollten zwischen dem abgestimmten Design-Freeze-Dokument und eventueller früherer Zeichnungen, Ausschreibungsvorgaben oder anderen Spezifikationen Widersprüche bestehen, ist das Design-Freeze-Dokument maßgeblich.

7. LIEFERUNG

7.1. BRAINLAB bemüht sich im wirtschaftlich sinnvollen Rahmen, die PRODUKTE innerhalb von 3 (in Worten: drei) Monaten nach Eingang der Auftragsbestätigung beim Kunden zu liefern, bzw. einen abgestimmten Liefertermin einzuhalten.

7.2. Sollte sich die LIEFERUNG aufgrund von höherer Gewalt, Streik, Schwierigkeiten mit Aufsichtsbehörden, Pandemie, Epidemie, Ausbruch einer schweren Viruserkrankung oder aufgrund von anderen unvorhergesehenen Umständen verzögern oder verhindert sein (ob diese den oben genannten Umständen ähnlich sind oder nicht), ist BRAINLAB abweichend von Ziffer 17.5. unten berechtigt, die LIEFERUNG oder Leistung um die Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Zeitspanne hinauszuschieben und/oder Teillieferungen vorzunehmen oder Teilleistungen zu erbringen.

7.3. Voraussetzung für die Einhaltung der geplanten Liefertermine ist eine rechtzeitige, korrekte Erfüllung der Mitwirkungspflichten durch den Kunden; dies betrifft insbesondere die Bereitstellung technischer Unterstützung sowie korrekter und vollständiger Daten und Angaben zu allen Aspekten, die die LIEFERUNG und Installation der PRODUKTE betreffen.

7.4. Wird der Liefertermin vom Kunden verschoben, oder verzögert sich die LIEFERUNG durch Umstände, die der Kunde verursacht oder zu vertreten hat, so ist BRAINLAB nach billigem Ermessen berechtigt, die PRODUKTE einzulagern oder, wenn die Sendung bereits unterwegs ist, diese an die eigenen Betriebsstätten zurückzuführen. Ziffer 5.4 gilt entsprechend. Hierdurch entstehende Zusatzkosten trägt der Kunde, zum Beispiel auch die Transport- und/oder Lagerkosten, einschließlich Versicherung. Nach billigem Ermessen von BRAINLAB hat der Kunde ein zweckmäßiges Lager mit geeigneten Lagerbedingungen zur Verfügung zu stellen (z. B. klimatisiert und versichert). Die Geltendmachung weitergehender Schadenersatzforderungen behält sich BRAINLAB vor.

7.5. Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass erforderlichenfalls der barrierefreie Transport von BRAINLABs Transportkisten von der Entladestelle des Kunden (einschließlich eines ausreichenden Parkplatzes für das Transportfahrzeug) bis zum Installationsort oder zum Lagerraum und gegebenenfalls vom Lagerraum zum Installationsort möglich ist. Wenn zwischen den Parteien nicht anders vereinbart, hat der Kunde eine Entladestelle bereitzustellen, an der das Entladen ohne Stromanschluss über die Hecktür möglich ist. Die Kosten für die bei Verkehrskontrollen notwendige Ausrüstung, für das Verzurren des Lieferguts, für Transportvorrichtungen oder Arbeitsaufwand, gegebenenfalls notwendige Anpassungen von Türrahmen, Fluren, Decken oder anderen baulichen Einrichtungen, sowie Staub- und Lärmschutz im Zusammenhang mit vorhandener Ausstattung trägt der Kunde.

8. TRANSPORT UND GEFAHRÜBERGANG

8.1. BRAINLAB ist berechtigt, die Ware für den Transport auf Rechnung des Kunden zu versichern und geeignete Transportmittel für den Transport zum Standort des Kunden auszuwählen.

8.2. Sobald die PRODUKTE an den Kunden ausgeliefert werden, oder sobald BRAINLAB Lieferbereitschaft meldet, sollte sich die Auslieferung durch Umstände verzögern, die der Kunde verursacht oder zu vertreten hat, geht das Risiko des Verlusts, des Diebstahls, der Beschädigung oder der Vernichtung der PRODUKTE, gleich aus welchen Gründen ("SCHADENSEINTRITT") auf den Kunden über. Der SCHADENSEINTRITT bei MIETGERÄTEN entbindet den Kunden nicht von seiner Pflicht zur Zahlung REGELMÄßIGER GEBÜHREN oder von der Erfüllung anderer vertraglicher Verpflichtungen. Der Kunde hat BRAINLAB umgehend schriftlich vom SCHADENSEINTRITT in Kenntnis zu setzen und innerhalb von 20 (in Worten: zwanzig) Tagen auf eigene Kosten die Reparatur eines MIETGERÄTES zu veranlassen, so dass dieses wieder in erstklassigen Zustand versetzt wird. Abweichend von der vorstehenden Bestimmung gilt: Hält BRAINLAB eine Reparatur nicht für sinnvoll, hat der Kunde nach Wahl von BRAINLAB auf eigene Kosten (i) einen Ersatz für beschädigte oder gestohlene MIETGERÄTE von BRAINLAB zu beschaffen oder (ii) BRAINLAB die Summe aus folgenden Beträgen zu zahlen: 1) alle aufgrund dieses Vertrages dann an BRAINLAB fälligen Beträge, 2) alle noch offenen REGELMÄßIGEN GEBÜHREN, die für die noch verbliebene LAUFZEIT zu zahlen sind, und 3) 20% (in Worten: zwanzig Prozent) der Summe aller BRAINLAB entstandenen Kosten für und im Zusammenhang mit Kauf und Bereitstellung der MIETGERÄTE, zuzüglich Steuern und sonstiger Abgaben.

8.3. Für MIETGERÄTE hat der Kunde auf eigene Kosten eine den Anforderungen von BRAINLAB genügende Betriebs- und Vermögensschadenhaftpflichtversicherung abzuschließen (dabei muss auch ein Schadensfall in einer Höhe abgedeckt sein, die - basierend auf der dann jeweils aktuellen Preisliste - mindestens dem vollen Wiederbeschaffungswert der unter MIETGERÄTE fallenden Hardware entspricht), die sowohl Sach- als auch Personenschäden deckt, welche durch die Nutzung oder Bedienung der MIETGERÄTE bzw. im Zusammenhang damit entstehen; die Deckungslimits der Versicherung müssen mindestens 1.000.000,- EUR pro Schadensfall und 3.000.000,- EUR insgesamt betragen.

9. INSTALLATION / ABNAHME / ABNAHMEPROTOKOLL

9.1. PRODUKTE werden innerhalb von 3 (in Worten: drei) Monaten ab LIEFERUNG oder innerhalb einer anderen vereinbarten oder im ANGEBOT genannten Frist (i) in Form einer Ferninstallation oder (ii) von einem BRAINLAB Service-Ingenieur oder von Dritten, die BRAINLAB beauftragt, installiert. Die Installation vor Ort erfolgt grundsätzlich in höchstens zwei Terminen durch einen BRAINLAB-Ingenieur, wenn von BRAINLAB nicht anders angegeben. Wenn ein Termin ausreicht oder mehr als zwei Termine erforderlich sind, teilt BRAINLAB dies dem Kunden vorab mit.

9.2. Verzögert sich die Fertigstellung der Installation um mehr als 6 (in Worten: sechs) Monate ab LIEFERUNG aufgrund von Umständen, die der Kunde verursacht oder zu vertreten hat, zum Beispiel falsche oder unvollständige Informationen bezüglich der technischen Ausstattung oder der Räumlichkeiten des Kunden, oder falsche oder fehlende Daten, so trägt der Kunde alle Mehrkosten, die sich aus dieser Verzögerung ergeben. Darüber hinaus ist BRAINLAB von der Verpflichtung zur Erbringung der Installationsleistung frei.

9.3. Sind für die Installation aufgrund von Umständen, die der Kunde verursacht oder zu vertreten hat, mehr als die angegebene Anzahl von Terminen erforderlich, die ein Service-Ingenieur von BRAINLAB wahrnimmt, so trägt der Kunde die Mehrkosten.

9.4. In dem im ANGEBOT genannten Preis inbegriffen sind bis zu 10 (in Worten: zehn) Stunden Installationsarbeit durch einen Service-Ingenieur außerhalb der normalen Arbeitszeiten (Mo-Fr, 8:00 - 17:00 Uhr). Jede weitere angefangene Arbeitsstunde außerhalb der normalen Arbeitszeiten, die der Kunde anfordert, wird dem Kunden gemäß der jeweils gültigen Preisliste von BRAINLAB in Rechnung gestellt.

9.5. Nach erfolgter Installation und vor der endgültigen Abnahme wird von einem BRAINLAB Service-Ingenieur in den Räumen des Kunden oder über Fernprüfung ein Abnahmetest der PRODUKTE durchgeführt, um die Funktionsfähigkeit des Systems anhand der Leistungsspezifikationen zu überprüfen. Bei diesem Test ist mindestens ein Vertreter des Kunden anwesend.

9.6. Nach erfolgreicher Durchführung des Abnahmetests unterzeichnet der Kunde als Beleg für seine Abnahme das Abnahmeprotokoll von BRAINLAB. Der Kunde stimmt zu, dass die Unterschrift eines anwesenden Arztes auf dem Abnahmeprotokoll für eine wirksame Abnahme ausreicht. Der Inhalt des Abnahmeprotokolls wird Vertragsinhalt. Es wird dem Kunden vor der Installation auf Anfrage überreicht.

9.7. Die Abnahme darf nicht wegen unwesentlicher Funktionsstörungen verweigert werden, welche die Eignung des Produkts zur sicheren Behandlung von Patienten nicht beeinträchtigen. Sollte der Kunde die Abnahme aufgrund solcher unwesentlicher Funktionsstörungen verweigern, gilt die Abnahme dennoch als erfolgt und die Abschlusszahlung als zur Zahlung fällig.

9.8. Die PRODUKTE dürfen nicht zur Behandlung von Patienten eingesetzt werden, bevor der Abnahmetest erfolgreich durchgeführt und das Abnahmeprotokoll unterzeichnet wurde.

9.9. Führt der Kunde vor der Unterzeichnung des entsprechenden Abnahmeprotokolls mit den PRODUKTEN eine Patientenbehandlung, gleich welcher Art, durch, gilt das Produkt als abgenommen, und die letzte Teilzahlung wird fällig.

9.10. Für die Effektivität, Richtigkeit, Kosten und pünktliche Umsetzung klinischer, physikalischer und ärztlicher Aufbauabläufe, darunter insbesondere auch die Sterilisierung chirurgischer Instrumente, oder für die eventuelle Übernahme und Dokumentation von Strahlungsdaten ist allein der Kunde verantwortlich.

10. MÄNGELUNTERSUCHUNG UND -RÜGE

10.1. Der Kunde hat die PRODUKTE samt ihrer Verpackung umgehend bei LIEFERUNG zu inspizieren und dem Spediteur einen eventuellen Schaden unverzüglich anzuzeigen.

10.2. Im Rahmen des Abnahmetests testet der Kunde das PRODUKT zusammen mit einem BRAINLAB Service-Ingenieur. Alle Mängel oder Fehlteile werden in das Abnahmeprotokoll aufgenommen.

10.3. Reklamationen aufgrund von Fehlfunktionen oder Fehlteilen, die nicht, wie oben beschrieben, im Abnahmeprotokoll aufgeführt sind, sind ausgeschlossen, soweit es sich nicht um Mängel handelt, die bei der Untersuchung nicht erkennbar waren.

10.4. Zeigt sich ein solcher versteckter Mangel später, so muss dieser BRAINLAB innerhalb von 14 Tagen nach Kenntnis durch den Kunden angezeigt werden. Andernfalls gelten die PRODUKTE auch in Ansehung dieses Mangels als abgenommen.

11. NUTZERTRAINING / OP-BEGLEITUNG

11.1. Der Vertrag kann auch eine bestimmte Anzahl von Nutzertrainings oder OP-Begleitungen umfassen. Jedes weitere Nutzertraining und jede weitere OP-Begleitung, die der Kunde anfordert, werden dem Kunden gemäß der jeweils gültigen Preisliste von BRAINLAB in Rechnung gestellt.

11.2. Nach der erfolgreichen Durchführung von Nutzertrainings für BRAINLAB-PRODUKTE muss das Abnahmeprotokoll für die Trainings von einem zeichnungsberechtigten Vertreter des Kunden unterzeichnet werden.

11.3. Vor Durchführung des jeweiligen Nutzertrainings und Unterzeichnung des Abnahmeprotokolls dafür dürfen PRODUKTE nicht eingesetzt werden.

11.4. Der Kunde gewährleistet, dass die PRODUKTE nur durch geschultes Personal betrieben werden.

12. GEWÄHRLEISTUNG

12.1. Die Gewährleistungsfrist beträgt 1 (in Worten: ein) Jahr und beginnt zum frühesten der folgenden Zeitpunkte: (i) 6 Monate nach LIEFERUNG oder, wenn sich die LIEFERUNG durch Umstände, die der Kunde verursacht oder zu vertreten hat, verzögert, 6 Monate, nachdem BRAINLAB Lieferbereitschaft anzeigt, (ii) 3 Monate nach Installation, (iii) mit der Abnahme der PRODUKTE, oder (iv) mit der ersten Benutzung des PRODUKTES.

12.2. BRAINLAB ist berechtigt, Mängel nach eigener Wahl zu reparieren oder durch Austausch von Teilen oder LIEFERUNG mangelfreier PRODUKTE zu beheben. Bei Fehlschlagen der vorgenannten Nacherfüllung innerhalb einer angemessenen Frist kann der Kunde nach seiner Wahl eine angemessene Herabsetzung des Kaufpreises oder die Rückgängigmachung des Kaufvertrages verlangen.

12.3. Innerhalb der Gewährleistungsfrist kann der Kunde bis zu 10 (in Worten: zehn) Arbeitsstunden eines Service-Ingenieurs außerhalb der normalen Arbeitszeiten in Anspruch nehmen. Jede weitere angefangene Arbeitsstunde außerhalb der normalen Arbeitszeiten, die der Kunde anfordert, wird dem Kunden gemäß der jeweils gültigen Preisliste von BRAINLAB in Rechnung gestellt.

12.4. Die Fehlerfreiheit der PRODUKTE ist ausschließlich anhand der Spezifikationen zu beurteilen, welche hiermit Vertragsinhalt werden. Unangekündigte Änderungen der Spezifikationen bleiben vorbehalten, soweit sie nur unwesentlich sind und die Gebrauchstauglichkeit nicht beeinträchtigen.

12.5. Im Interesse einer effizienten Nutzung seltener, hochwertiger Materialien können PRODUKTE Teile aus wiederverwerteten Stoffen enthalten. Diese Teile werden dem selben hohen Qualitätsstandard gerecht wie andere Teile und unterliegen ebenfalls diesen Gewährleistungsvorschriften.

12.6. Für Handelsüblichkeit und/oder die Eignung für einen bestimmten Zweck wird keine Gewähr übernommen, soweit vertraglich nicht etwas anderes vereinbart wurde. Gewährleistung für normale Abnutzung und Verschleiß ist ebenfalls ausgeschlossen.

12.7. Werden im Rahmen der Gewährleistung Reparaturen durchgeführt oder Ersatzteile eingebaut, so erstreckt sich die Gewährleistungsfrist für diese Reparaturen und Ersatzteile auf den verbleibenden Zeitraum der ursprünglichen Gewährleistungsfrist. Die im Rahmen der Gewährleistung ersetzten Originalteile gehen in das Eigentum von BRAINLAB über.

12.8. Die Geltendmachung von Ansprüchen des Kunden bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.

12.9. Die vorstehenden Beschränkungen gelten nicht im Hinblick auf von BRAINLAB abgegebene Beschaffenheitsgarantien.

12.10. Die Kosten für Verschleißteile und Zubehör, die gegebenenfalls zur Nutzung der PRODUKTE benötigt werden, sowie die weiteren Betriebskosten übernimmt der Kunde.

13. GEWÄHRLEISTUNGSAUSSCHLÜSSE UND SERVICELEISTUNGEN

13.1. In den folgenden Fällen ist jegliche Gewährleistung ausgeschlossen und BRAINLAB darüber hinaus nicht verpflichtet, SERVICELEISTUNGEN zu erbringen:

- mangelnde Sorgfalt bei Pflege oder Bedienung;
- Benutzung der PRODUKTE, die nicht den Handbüchern, der Bedienungsanleitung sowie den Instruktionen von BRAINLAB entspricht und mit dem zumutbaren Maß an Sorgfalt erfolgt;
- Nutzung von PRODUKTEN zusammen mit Geräten, Geräteteilen oder Zubehörteilen, die BRAINLAB nicht ausdrücklich für diese kombinierte Nutzung freigegeben hat;
- Wartungs- oder Reparaturarbeiten an PRODUKTEN, die nicht von BRAINLAB autorisiert sind;
- unerlaubte Veränderung von PRODUKTEN;
- nicht sofort erfolgte Meldung von Fehlfunktionen eines PRODUKTES, oder Weiterbenutzung eines PRODUKTES bei Vorliegen einer Fehlfunktion;
- vorsätzlich oder fahrlässig herbeigeführte Mängel, Fehlfunktionen oder Beschädigungen;
- Umstände, die BRAINLAB nicht zu vertreten hat, insbesondere höhere Gewalt, Naturkatastrophen, Stromausfälle und/oder andere äußeren Einflüsse.

13.2. Die Durchführung von SERVICELEISTUNGEN außerhalb der in Punkt 12.1. festgelegten Gewährleistungsfrist setzt das Bestehen eines Servicevertrages oder, im Falle von SOFTWARE, das Bestehen eines LICENSE SUPPORT Vertrages (nur remote Service) bzw. eines APPLICATION SUPPORT Vertrages (onsite Service) voraus. SOFTWARE Subscriptions enthalten automatisch einen LICENSE SUPPORT Vertrag. Für den Fall, dass ein Servicevertrag oder ein LICENSE SUPORT / APPLICATION SUPPORT Vertrag (zusammen "SERVICESCHUTZ") zu dem Zeitpunkt, wenn eine SERVICELEISTUNG erforderlich wird, nicht bestehen, dann kann der SERVICESCHUTZ erworben werden gegen Zahlung der Vergütung, die fällig gewesen wäre, wenn SERVICESCHUTZ seit Ende der Laufzeit des letzten Servicevertrages oder LICENSE Support / APPLICATION SUPPORT Vertrages oder, falls ein SERVICESCHUTZ zuvor nicht bestand, seit dem Ende der Gewährleistungsfrist bestanden hätte.

13.3. Unbeschadet entgegenstehender Regelungen in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen, im ANGEBOT oder einem separaten Servicevertrag hat BRAINLAB das Recht, einen laufenden Servicevertrag, eine laufende SOFTWARElizenz, einen LICENSE SUPPORT Vertrag und/oder einen APPLICATION SUPPORT Vertrag über MIETGERÄTE nach untenstehendem Artikel 17, sowie jedes andere Dauerschuldverhältnis ganz oder teilweise zu kündigen falls ein PRODUKT, das Gegenstand des betreffenden Vertrages ist, das von BRAINLAB oder dem OEM Hersteller angegebene „End of Service" Datum erreicht oder anderweitig von BRAINLAB oder dem OEM Hersteller nicht mehr vermarktet wird. Sobald die Kündigung gemäß diesem Abschnitt wirsam wird, erstattet BRAINLAB dem Kunden den Anteil des bereits bezahlten Betrages, welcher der nicht in Anspruch genommenen Vertragsdauer entspricht. BRAINLAB ist nicht verpflichtet, nach dem "End of Service" Datum, welches dem Kunden frühzeitig mitgeteilt werden wird, SERVICELEISTUNGEN zu erbringen oder Ersatzteile zu liefern.

13.4. Der Kunde hat BRAINLAB freien Zugang zu den PRODUKTEN zu gewähren, zum Beispiel auch Online-Zugriff, wenn Fernwartung erbracht wird. Dieser Zugang darf insbesondere nicht von einer Beschränkung der Haftung des Kunden abhängig gemacht werden. Der Kunde hat einen geeigneten Arbeitsplatz bereitzustellen, bei Bedarf mit Zugang zu einem Telefon. BRAINLAB nutzt diese Telefonleitung ausschließlich zur Erbringung der SERVICELEISTUNGEN.

13.5. Der Kunde hat am Standort der PRODUKTE für ein sicheres Arbeitsumfeld zu sorgen. Insbesondere hat der Kunde BRAINLAB über bestehende Sicherheitsbestimmungen zu informieren, die für das Personal von BRAINLAB relevant sind.

13.6. Der Kunde und BRAINLAB vereinbaren Datum und Uhrzeit von Serviceterminen mindestens 48 Stunden im Voraus. Dies gilt nicht für SERVICELEISTUNGEN, die nach Zeit- und Materialaufwand abgerechnet werden und gegebenenfalls eine längere Vorlaufzeit voraussetzen.

13.7. BRAINLAB erbringt SERVICELEISTUNGEN von Montag bis Freitag, 8:00 bis 17:00 Uhr. Außerhalb dieser Zeiten und an Feiertagen erbrachte SERVICELEISTUNGEN werden dem Kunden zusätzlich in Rechnung gestellt, wenn nichts anderes vereinbart ist.

13.8. Der Kunde hat BRAINLAB mindestens 24 Stunden im Voraus zu benachrichtigen, wenn er SERVICELEISTUNGEN, Installation oder andere Termine aus Gründen, die er verursacht oder zu vertreten hat, absagen möchte.

13.9. Sollte der Kunde BRAINLAB nicht rechtzeitig Bescheid geben, ist BRAINLAB berechtigt, dem Kunden alle im Zusammenhang mit dem Termin in nachvollziehbarem Umfang angefallenen Kosten in Rechnung zu stellen.

13.10. Der Kunde stellt sicher, dass vor der Durchführung von SERVICEarbeiten durch BRAINLAB sowie auch sonst in regelmäßigen Abständen eine Sicherungskopie der auf den PRODUKTEN gespeicherten Daten erstellt wird. Dies gilt insbesondere auch dann, wenn BRAINLAB laufende SERVICELEISTUNGEN erbringt, zum Beispiel durch das Bereitstellen von cloud services.

14. UNTERBRECHUNG DER NUTZUNG

Für den Fall, dass Fehlfunktionen auftreten, wie auch immer diese aussehen mögen, ist die Nutzung der PRODUKTE sofort zu unterlassen. Der Kunde wird BRAINLAB umgehend hierüber informieren und die Nutzung der PRODUKTE nicht vor Empfang einer entsprechenden Mitteilung von BRAINLAB wieder aufnehmen. Allen in diesem Zusammenhang von BRAINLAB gegebenen Instruktionen ist Folge zu leisten.

15. GEISTIGES EIGENTUM, SOFTWARELIZENZEN

15.1. Alle Rechte an Patenten, Marken und anderem geistigen Eigentum verbleiben bei BRAINLAB.

15.2. BRAINLAB räumt dem KUNDEN vorbehaltlich der in diesen Geschäftsbedingungen genannten Einschränkungen ein beschränktes, nicht exklusives, nicht übertragbares Nutzungsrecht für auf der Grundlage dieser Geschäftsbedingungen erworbene SOFTWARE ein. Die Software darf nur (a) im Rahmen der Zweckbestimmung (intended use), (b) auf der BRAINLAB-Hardware, mit sie ausgeliefert wird bzw. auf der sie installiert ist, (c) für die Dauer der Laufzeit, falls sie im Rahmen einer Subscription bereitgestellt wird, oder andernfalls unbefristet, (d) durch den KUNDEN und/oder dessen VERBUNDENE UNTERNEHMEN, (e) am in ANGEBOT angegebenen Kundenstandort und/oder (dies gilt ausschließlich bei Software, die auf einem Server des KUNDEN oder von dessen VERBUNDENEM UNTERNEHMEN installiert ist) bei einem im selben örtlichen Umfeld angesiedelten VERBUNDENEN UNTERNEHMEN und (f) durch die im ANGEBOT angegebene Zahl der zulässigen gleichzeitigen Nutzer bzw., falls im ANGEBOT keine Zahl gleichzeitiger Nutzer angegeben ist, durch jeweils immer 1 (in Worten: einen) autorisierten Nutzer aufgerufen und/oder genutzt werden.. Die Bereitstellung erfolgt durch die Möglichkeit des Downloads von einer BRAINLAB-Website oder auf andere Art und Weise. Mit Hardwareprodukten ausgelieferte oder in Hardwareprodukte integrierte SOFTWARE darf nur in Verbindung mit den betreffenden Hardwareprodukten genutzt werden. SOFTWARE wird für die Dauer, den Standort und die Anzahl von Nutzern bereitgestellt, die im ANGEBOT (i) für die jeweilige SOFTWARE oder, wenn für die SOFTWARE keine entsprechenden Angaben enthalten sind, (ii) für das Hardwareprodukt, in das die SOFTWARE integriert ist, angegeben sind. Ist im ANGEBOT weder für die SOFTWARE noch für das Hardwareprodukt, in das die SOFTWARE integriert ist, eine Nutzungsdauer genannt, gilt die SOFTWARElizenz unbefristet, vorbehaltlich von End of Life Regelungen. Ist keine geografische Einschränkung festgelegt, sind gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Ausfuhrregelungen Nutzung der SOFTWARE und Zugriff darauf weltweit gestattet. Ist im ANGEBOT keine zulässige Anzahl gleichzeitiger Nutzer angegeben, darf die SOFTWARE jeweils von einem Nutzer genutzt werden.

15.3. Der Kunde stimmt hiermit allen weiteren Lizenzbedingungen für die SOFTWARE zu, die Drittthersteller oder Lizenzgeber zur Auflage für die Nutzung ihrer SOFTWARE machen, soweit solche Lizenzbedingungen allgemein üblich sind oder den Kunden nicht unangemessen einschränken. BRAINLAB überlässt dem Kunden diese Lizenzbedingungen auf Anfrage.

15.4. Alle Rechte an der dem Kunden überlassenen SOFTWARE verbleiben bei BRAINLAB, bzw. dem jeweiligen Drittthersteller oder Lizenzgeber. Der Kunde ist nicht berechtigt, SOFTWARE zu kopieren, zu ändern oder in Sourcecode rückzuübersetzen (Reverse Engineering) und hat geeignete Maßnahmen zu treffen, um den Zugriff Dritter auf die SOFTWARE zu verhindern.

16. EIGENTUM UND EIGENTUMSVORBEHALT

16.1. Bis zur vollständigen Bezahlung und Erfüllung aller Forderungen verbleiben die PRODUKTE im Eigentum von BRAINLAB.

16.2. Falls im ANGEBOT die Übereignung gegen Zahlung REGELMÄßIGER GEBÜHREN vorgesehen ist, geht das Eigentum an den dort genannten PRODUKTEN erst bei Zahlung aller REGELMÄßIGEN GEBÜHREN auf den Kunden über.

16.3. Bei Zugriff Dritter auf die unter Eigentumsvorbehalt stehenden PRODUKTE hat der Kunde BRAINLAB umgehend zu benachrichtigen, wenn die Produkte noch im Eigentum von BRAINLAB stehen. Kommt der Kunde dieser Pflicht nicht rechtzeitig nach, haftet er für den hieraus entstandenen Schaden.

16.4. Die MIETGERÄTE sind und bleiben stets das alleinige und ausschließliche Eigentum von BRAINLAB, auch wenn sie jetzt oder in der Folge, gleich in welcher Form, befestigt, angebracht, eingebettet, oder dauerhaft eingebaut werden. Abgesehen von der Nutzung solcher MIETGERÄTE gemäß der jeweiligen Zweckbestimmung (intended use) hat der Kunde keinerlei Rechte an den PRODUKTEN. Der Kunde hat zu verhindern, dass seine Rechte aus dem vorliegenden Vertrag verpfändet oder anderweitig belastet werden; vielmehr verpflichtet er sich, die PRODUKTE von jeglichen Pfandrechten oder anderen Belastungen, denen er, gleich aus welchen Gründen, unterliegt, frei zu halten.

16.5. An den PRODUKTEN angebrachte Kennzeichen oder Etiketten darf der Kunde nicht entfernen.

16.6. Der Kunde hat ausschließlich auf seine Kosten dafür Sorge zu tragen, dass die MIETGERÄTE stets in einwandfreiem Zustand bleiben, abgesehen vom üblichen Verschleiß. Darüber hinaus hat der Kunde dafür Sorge zu tragen, dass die MIETGERÄTE sicher gelagert sind. BRAINLAB oder seine Vertreter sind jederzeit berechtigt, die MIETGERÄTE zu üblichen Geschäftszeiten zu inspizieren.

16.7. Ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von BRAINLAB darf der Kunde PRODUKTE weder verändern noch ergänzen oder verbessern, unabhängig davon, ob er diese gemietet oder erworben hat. In jedem Fall hat der Kunde vor der Rückgabe von MIETGERÄTEn die Kosten für den Rückbau eventueller Änderungen, Ergänzungen oder Verbesserungen zu tragen.

16.8. Bei kündigungsbedingter Beendigung oder Ablauf der LAUFZEIT hat der Kunde die MIETGERÄTE an BRAINLAB zurückzugeben; die mit den MIETGERÄTEn gegebenenfalls verbundene Softwarelizenz erlischt. Vor der Rückgabe der MIETGERÄTE an BRAINLAB hat der Kunde alle dort gespeicherten geschützten medizinischen Daten und persönlichen Daten zu löschen. BRAINLAB ist berechtigt, im Falle von Beschädigungen der MIETGERÄTE entsprechende Abzüge von der gegebenenfalls hinterlegten SICHERHEITSLEISTUNG vorzunehmen. Sollten die Schäden durch die SICHERHEITSLEISTUNG nicht ausreichend gedeckt sein, hat der Kunde BRAINLAB den darüber hinausgehenden Schadensbetrag innerhalb von 10 (in Worten: zehn) Tagen ab Eingang einer entsprechenden schriftlichen Mitteilung zu zahlen. Zudem hat der Kunde für alle Schäden einzustehen, die BRAINLAB aufgrund einer durch den Kunden verursachten oder zu vertretenden Verzögerung bei der Rückgabe der MIETGERÄTE an BRAINLAB entstehen. Sollte der Kunde MIETGERÄTE nicht umgehend bei Beendigung oder Ablauf dieses Vertrages zurückgeben, hat er bis zur Rückgabe der betreffenden MIETGERÄTE weiterhin alle anfallenden REGELMÄßIGEN GEBÜHREN (gegebenenfalls anteilig) zuzüglich Steuern zu zahlen. Ferner hat der Kunde für alle Kosten einzustehen, die in Verbindung mit der Entfernung und Entsorgung der MIETGERÄTE anfallen; die betreffenden Beträge sind ohne Abzüge innerhalb von 10 (in Worten: zehn) Tagen ab dem Datum der Rechnung für die Entfernung und Entsorgung der MIETGERÄTE zur Zahlung fällig. Abweichend von den vorstehenden Bestimmungen ist BRAINLAB nach dem Ende der Vertragsdauer berechtigt, die MIETGERÄTE wieder in Besitz zu nehmen, unabhängig davon, wo diese sich befinden. Zu diesem Zweck kann BRAINLAB die Räume des Kunden betreten und die MIETGERÄTE daraus entnehmen. Die vorstehende Bestimmung gilt insbesondere, wenn der Kunde die MIETGERÄTE auf Aufforderung von BRAINLAB nicht zurückgibt, bzw. im Falle des drohenden Verlusts oder der Verschlechterung von MIETGERÄTEn. Eine ausdrückliche Zustimmung des Kunden und/oder Dritter ist nicht erforderlich.

17. LAUFZEIT UND KÜNDIGUNG

17.1. Die LAUFZEIT für die Bereitstellung der MIETGERÄTE beginnt mit der Abnahme, spätestens aber 60 (in Worten: sechzig) Tage nach LIEFERUNG der MIETGERÄTE.

17.2. Die LAUFZEIT für eine Softwarelizenz beginnt mit der LIEFERUNG der SOFTWARE gemäß Ziffer 1.7. oben; falls die SOFTWARE auf entsprechender Produkthardware von BRAINLAB installiert wird, beginnt die LAUFZEIT mit der Abnahme dieser Hardware, in welche die SOFTWARE integriert ist, spätestens aber 60 (in Worten: sechzig) Tage nach LIEFERUNG der SOFTWARE und Hardware.

17.3. Ein Vertrag über SERVICELEISTUNGEN hat eine Mindestdauer von 1 (in Worten: einem) Jahr, wenn im ANGEBOT oder einer gesonderten Vereinbarung für SERVICELEISTUNGEN keine längere LAUFZEIT angegeben ist; ist dies der Fall, ist die längere LAUFZEIT maßgeblich. Das Vorstehende gilt nicht für SERVICELEISTUNGEN, die nach Zeit- und Materialaufwand abgerechnet werden.

17.4. Sollte die LIEFERUNG eines PRODUKTs dauerhaft verhindert sein, hat BRAINLAB das Recht, den zugrundeliegenden Vertrag bzw. die Lizenz ganz oder teilweise zu kündigen. BRAINLAB informiert den Kunden umgehend über Lieferhindernisse und erstattet ihm bei Kündigung des Vertrages bzw. der Lizenz gegebenenfalls bereits geleistete Zahlungen für nicht verfügbare Teile.

17.5. Sollten Lieferhindernisse länger als sechs Monate andauern, kann der Kunde den zugrundeliegenden Vertrag in Bezug auf die nicht verfügbaren Teile kündigen. Den gesamten Vertrag kann der Kunde nur dann kündigen, wenn vernünftigerweise nicht davon auszugehen ist, dass er ein Interesse an einer Teillieferung ohne die nicht verfügbaren Teile hat.

17.6. BRAINLAB kann die Bereitstellung der MIETGERÄTE, befristete SOFTWARElizenzen oder andere laufende Vertragsbeziehungen kündigen, wenn das Eigentum des Kunden von einer Zwangsvollstreckung oder ähnlichen Maßnahme betroffen ist oder, wenn der Kunde einen Monat mit einer Zahlung in Verzug ist.

17.7. Abweichend von der vorstehenden Bestimmung ist jede Partei zur fristlosen Kündigung des Vertrages berechtigt, bevor dieser komplett erfüllt ist, wenn a) im Falle der Bereitstellung von MIETGERÄTEN, im Falle befristeter SOFTWARElizenzen oder anderer laufender Vertragsbeziehungen eine wesentliche Vertragsverletzung der anderen Partei nicht innerhalb von 30 (in Worten: dreißig) Tagen nach entsprechender Abmahnung behoben wird, b) bei allen Verträgen: (i) wenn die andere Partei freiwillig oder unfreiwillig Insolvenz anmeldet, unter Zwangsverwaltung gestellt wird oder ein ähnliches Verfahren durchläuft, oder (ii) bei Abwicklung einer Partei.
Die gesetzlichen Bestimmungen zur fristlosen Kündigung bleiben unberührt.

17.8. Sollte der Kunde einer Preiserhöhung gemäß Ziffer 4.2 nicht zustimmen, kann er seinen laufenden Vertrag mit BRAINLAB mit einer Kündigungsfrist von mindestens 3 (in Worten: drei) Monaten zum Ende der dann jeweils laufenden Vertragsdauer schriftlich kündigen.

17.9. Außer im Falle einer rechtmäßigen Kündigung durch den Kunden gemäß den Ziffern 17.5, 17.7 oder 167.8., wird der Kunde von seinen Pflichten aus diesem Vertrag erst entbunden, wenn alle fälligen Beträge in voller Höhe bezahlt sind. Alle vorstehenden Bestimmungen gelten ungeachtet eventueller Rechtsbehelfe, die BRAINLAB nach geltendem Recht zustehen.

17.10. Sollte im ANGEBOT eine automatische Laufzeitverlängerung geregelt sein, gelten alle Bedingungen für die Dauer der Vertragsverlängerung weiter. Sollte der Kunde eine automatische Vertragsverlängerung vermeiden wollen, muss der zugrunde liegende Vertrag mindestens 60 (in Worten: sechzig) Tage vor Ablauf der jeweils laufenden Vertragsdauer schriftlich bei BRAINLAB gekündigt werden.

18. HAFTUNGSBESCHRÄNKUNGEN UND FREISTELLUNG

18.1. BRAINLAB haftet nicht für Schäden, die durch die Nutzung von BRAINLAB-PRODUKTEN vor Durchführung des Abnahmetests gemäß Ziffer 9.5 oben und vor erfolgreichem Abschluss eines von BRAINLAB vorgeschriebenen Nutzertrainings verursacht wurden.

18.2. BRAINLAB haftet nicht für Leistungsverzögerungen oder die Nichterfüllung von vertraglichen Verpflichtungen aufgrund von höherer

Gewalt, Streik, aufsichtsbehördlichen Schwierigkeiten oder unvorhersehbaren Umständen, ob diese den oben genannten Umständen ähnlich sind oder nicht. Das Gleiche gilt, wenn die Verzögerung bei Zulieferern von BRAINLAB, bei deren Zulieferern oder anderen Subunternehmern eintritt.

18.3. BRAINLAB haftet nicht für Schäden, welche durch eine Änderung an BRAINLAB PRODUKTEN entstanden sind, es sei denn diese Änderung wurde von BRAINLAB selbst oder mit Zustimmung von BRAINLAB durchgeführt. Für die Haftung in Bezug auf Änderungen, die durch BRAINLAB selbst oder mit Zusimmung von BRAINLAB durchgeführt wurden gelten die nachfolgenden Haftungsbeschränkungen entsprechend.

18.4. BRAINLAB haftet für Schäden nur, (i) soweit sie auf einer mindestens fahrlässigen Verletzung vertragswesentlicher Pflichten beruhen (wobei die Haftung für einfache Fahrlässigkeit in diesem Zusammenhang auf den bei Vertragsschluss vorhersehbaren Schaden begrenzt ist), oder (ii) soweit diese auf grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz BRAINLABs beruhen. Vertragswesentliche Pflichten sind solche Pflichten, deren Erfüllung die Umsetzung des Vertrags überhaupt erst ermöglichen, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährden und auf deren Einhaltung die Parteien regelmäßig vertrauen dürfen. Vorstehendes gilt für alle Ansprüche, insbesondere auch für Ansprüche aus unerlaubter Handlung.

18.5. Die Haftung von BRAINLAB für den Verlust von Daten ist beschränkt auf den Ersatz des Schadens, welcher trotz einer regelmäßigen und ordnungsgemäßen Datensicherung durch den Kunden entstanden ist. Diese Beschränkung der Haftung BRAINLABs gilt nicht, wenn die Datensicherung von BRAINLAB geschuldet war.

18.6. Die Haftungsbeschränkung von BRAINLAB nach Ziffer 18.3 Satz 2, 18.4. und 18.5. gilt nicht für Verletzungen von Leben, Körper und Gesundheit oder für die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.

18.7. Der Kunde stellt BRAINLAB von allen Ansprüchen, Forderungen, Klagen oder Verfahren frei, die Dritte infolge einer Verletzung ihrer Rechte durch Handlungen oder Unterlassungen des Kunden gegen BRAINLAB geltend machen oder einleiten, darunter insbesondere solche, die durch die unrechtmäßige oder unauthorisierte Offenlegung von Nutzerdaten oder Patientendaten, beispielsweise bei der Nutzung von Quentry, entstehen, wenn und soweit den Kunden für solche Ansprüche, Forderungen, Klagen oder Verfahren eine Verantwortung trifft. Der Kunde übernimmt alle angemessenen Anwaltskosten, Gebühren und sonstigen Aufwendungen, die durch eine Verletzung von Drittparteirechten entstehen, insbesondere auch Schadensersatzanspruch, Bußgelder oder Verwaltungskosten. Alle sonstigen Rechte, insbesondere Schadenersatzansprüche von BRAINLAB, bleiben unberührt. Der Kunde kann den Nachweis führen, dass BRAINLAB ein geringerer als der geltend gemachte Schaden entstanden ist.

19. AUSFUHRKONTROLLE

19.1. BRAINLAB haftet nicht für
(i) etwaige Lieferverzögerungen oder
(ii) die Unmöglichkeit der LIEFERUNG,
die durch Ausfuhrbeschränkungen bedingt sind. In diesem Fall kann BRAINLAB den Vertrag kündigen und haftet nicht für Schäden, die sich aus dieser Kündigung oder im Zusammenhang damit ergeben.

19.2. BRAINLAB weist darauf hin, dass bei einer Weiterveräußerung der gelieferten PRODUKTE Ausfuhrbestimmungen zur Anwendung kommen können. Darüber hinaus können in den von BRAINLAB gelieferten PRODUKTEN auch US-Bestandteile (darunter insbesondere auch Hardware, SOFTWARE, Technologie) enthalten sein. Dieser Umstand kann die Einhaltung US-amerikanischer Vorschriften erfordern. Der Kunde verpflichtet sich gegenüber BRAINLAB, die Einhaltung der bei einem Reexport der gelieferten PRODUKTE geltenden Ausfuhrvorschriften sicherzustellen.

20. GEHEIMHALTUNG, STATISTISCHE DATEN, DATENSCHUTZ

20.1. Der Kunde ist verpflichtet, Informationen, insbesondere technische Daten und Aufzeichnungen, Beschreibungen der PRODUKTE und alle anderen Angaben, welche ihrer Natur nach und/oder aufgrund der Umstände ihrer Offenlegung geheimhaltungsbedürftig sind, vertraulich zu behandeln. Dies betrifft auch mündlich weitergegebene Angaben. Dies gilt auch gegenüber Dritten oder eigenen Mitarbeitern, die nicht unmittelbar mit der Bedienung der PRODUKTE befasst sind.

20.2. Zur Verbesserung der SERVICELEISTUNGEN sowie zur Verbesserung der PRODUKTE und der Kundenbetreuungsprozesse ist BRAINLAB berechtigt, von den beim Kunden installierten Systemen erfasste technische und statistische Daten (z.B. Name des Klinikums, System Statusdaten wie verfügbare Speicherkapazität oder RAM Status) vom installierten System selbst oder über eine dauerhafte machine-to-machine (M2M) Onlineverbindung abzurufen. Diese Daten werden ausschließlich für die beschriebenen Zwecke verwendet und gespeichert und lassen eine Re-Identifizierung von natürlichen Personen nicht zu.

20.3. BRAINLAB ist zur Verwendung bestimmter im Zuge der Erbringung von SERVICELEISTUNGEN erhaltener Daten berechtigt, vorausgesetzt dass dem betreffenden BRAINLAB Personal die Re-Identifizierung von natürlichen Personen (z.B. von Patienten, Ärzten oder anderen Mitarbeitern des Kunden) nicht möglich ist. Die Verwendung solcher Daten erfolgt ausschließlich zu einem oder mehrerer der folgenden Zwecke: (i) zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen (z.B. Produktbeobachtungspflicht oder Meldepflichten); (ii) zur Ausübung berechtigter Interessen, insbesondere zur Qualitätsverbesserung der BRAINLAB Produkte und zur Verbesserung der Funktionalität durch Verwendung z.B. anonymisierter CT oder MR Bilddaten, z.B. um neue Produkte oder Produktversionen zu testen.

20.4. BRAINLAB und der Kunde verpflichten sich, die anwendbaren datenschutzrechtlichen Bestimmungen zu beachten. Für Geschäftsbeziehungen, für welche die Datenschutz-Grundverordnung anwendbar ist, gelten die Bedingungen der dem ANGEBOT beigefügten Datenschutzbedingungen.

20.5. Der Kunde erkennt an, dass BRAINLAB per Fernzugriff auf die von diesem Vertrag umfassten PRODUKTE in den Räumen des Kunden zugreifen und Daten für Remote-Leistungen unter Verwendung von Cloud Services erheben und verarbeiten kann.

20.6. Der Kunde verhindert den zufälligen Zugriff auf Patientendaten und andere geschützte Daten. Für den Fall, dass der Kunde der ärztlichen Schweigepflicht unterliegt, ist der Kunde dafür verantwortlich, dass persönliche Daten der Patienten, welche erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, soweit möglich anonymisiert werden und BRAINLAB nicht ohne Erlaubnis zugänglich gemacht werden (z.B. durch Zustimmung des betreffenden Patienten dafür, dass BRAINLAB und von BRAINLAB beauftragte Subdienstleister im Zuge der SERVICELEISTUNGEN, die erbracht werden, möglicherweise Zugriff auf ihre Daten erhalten, oder andere geeignete Maßnahmen, welche die gesetzlichen Anforderungen erfüllen). Der Kunde hat BRAINLAB auf Anforderung nachzuweisen, dass die entsprechende Erlaubnis vorliegt.
Der Kunde ist ferner verpflichtet dafür Sorge zu tragen, dass die geltenden berufsrechtlichen Regelungen im Rahmen der Nutzung der SERVICELEISTUNGEN eingehalten werden. Insbesondere ist darauf hinzuweisen, dass Ärzte und andere Angehörige eines Heilberufes sowie ihre Mitarbeiter, Assistenten und Auszubildenden an die ärztliche Schweigepflicht gebunden sind.

20.7. Bestimmte BRAINLAB-PRODUKTE setzen die einmalige persönliche Registrierung des entsprechend autorisierten Arztes oder Administrators voraus, der das Produkt nutzt. Dabei wird auch der Standort des Nutzers registriert. Der Kunde gewährleistet die Richtigkeit der eingegebenen Daten, und BRAINLAB gewährt vorbehaltlich der Validierung dieser Daten Zugang zu der Technologie. Die Registrierungsdaten gelten als vertrauliche Informationen und unterliegen den Bestimmungen dieser Ziffer 20.

20.8. BRAINLAB ist berechtigt, den Zugriff auf BRAINLAB-PRODUKTE zu unterbinden oder anderweitig einzuschränken; dies beinhaltet insbesondere auch die Löschung von Daten, wenn BRAINLAB hinreichende Belege dafür hat, dass der Kunde die Ziffern 19 oder 20. verletzt.

21. UMWELTSCHUTZ

21.1. BRAINLAB ist verpflichtet, PRODUKTverpackungen kostenfrei und entsprechend den geltenden Vorschriften zu entsorgen.

21.2. Der Kunde ist verpflichtet, die gelieferten PRODUKTE nach Nutzungsbeendigung auf eigene Kosten entsprechend den gesetzlichen Vorschriften zu entsorgen; sollte unabdingbares Recht einer solchen einvernehmliche Regelung entgegen stehen, ist BRAINLAB für die Entsorgung der PRODUKTE verantwortlich.

22. Microsoft Embedded System

Für den Fall, dass ein PRODUKT ein Microsoft Produkt enthält („EINGEBETTETES SYSTEM"), darf der Kunde mit dem EINGEBETTETEN SYSTEM keine Internet Browser Funktionen nutzen, mit denen er eine Verbindung oder einen Zugang zu Cloud gehosteten Applikationen, wie beispielsweise Microsoft Office 365, herstellt. BRAINLAB ist zur Einhaltung der vorstehenden Bestimmungen durch ein mit Microsoft abgeschlossenes OEM Customer License Agreement for Embedded Systems verpflichtet.

23. ANWENDBARES RECHT / GERICHTSSTAND / TEILNICHTIGKEIT / ABTRETUNG

23.1. Der Kunde hat alle geltenden lokalen, Landes- und Bundesgesetze sowie ausländischen Gesetze, Abkommen, Vorschriften und Drittparteirechte einzuhalten, darunter insbesondere solche für Datenschutz (z. B. den US-amerikanische Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) zum Schutz personenbezogener Patientendaten), für internationale Kommunikation, die Übertragung technischer oder personenbezogener Daten und staatliche Auflagen.

23.2. Für diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen den Parteien gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Wiener Übereinkommens über Verträge über den internationalen Warenkauf vom 11. April 1980 und der Kollisionsnormen.

23.3. Für den Fall, dass auch der Kunde Kaufmann ist, ist ausschließlicher Gerichtsstand München.

23.4. Sollte eine Bestimmung in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder eine Bestimmung im Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht berührt.

23.5. An Stelle der unwirksamen Bestimmung tritt eine Regelung, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Regelung üblicherweise am nächsten kommt.

23.6. BRAINLAB ist jederzeit berechtigt, die Rechte und Pflichten, die sich aus dem Vertragsverhältnis ergeben, ganz oder teilweise auf ein VERBUNDENES UNTERNEHMEN oder einen Dritten zu übertragen.

Brainlab Datenschutzbedingungen
Zwischen Kunde / KUNDE (**"Auftraggeber"**) and Brainlab (**"Auftragnehmer"**)

Präambel
Diese Vereinbarung findet Anwendung auf die Tätigkeiten des Auftragnehmers in Bezug auf die Installation von Hard- und Software, Wartung, Reparatur, Training, Fernzugriff, Fehlersuche und alle anderen Servicearbeiten für die Produkte des Auftragnehmers, die den Auftraggeber bei der Erbringung von Gesundheitsdienstleistungen unterstützen und bei denen Mitarbeiter des Auftragnehmers oder durch den Auftragnehmer beauftragte Dritte mit Personenbezogenen Daten des Auftraggebers in Berührung kommen können. Die zugrundeliegende Vereinbarung bezüglich dieser Tätigkeiten oder Dienstleistungen wird im folgenden als Hauptvertrag bezeichnet.
Diese Zusatzvereinbarung wird nach Maßgabe des Hauptvertrages geschlossen und richtet sich nach der Laufzeit des Hauptvertrages.

1. Definitionen
In dieser Vereinbarung haben die folgenden Begriffe folgende Bedeutung:
„Drittland mit angemessenem Datenschutzniveau" ist jedes Land außerhalb des EWR, das von der Europäischen Kommission aufgrund seines innerstaatlichen Rechts oder der von ihm eingegangenen internationalen Verpflichtungen anerkannt ist, ein angemessenes Datenschutzniveau zu bieten;
„DS-GVO" ist die Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung);
„Weisung" ist die auf einen bestimmten datenschutzmäßigen Umgang (zum Beispiel Anonymisierung, Sperrung, Löschung, Herausgabe) des Auftragnehmers mit personenbezogenen Daten gerichtete schriftliche Anordnung des Auftraggebers.
„Personenbezogene Daten", „Verantwortlicher", „Auftragsverarbeiter", „Verarbeitung/verarbeiten", „betroffene Person", „technische und organisatorische Maßnahmen", „Aufsichtsbehörde" oder **„Verarbeitung im Auftrag eines Verantwortlichen"** sind nach der DS-GVO auszulegen.

2. Gegenstand und Verantwortlichkeit
Der Auftragnehmer verarbeitet Personenbezogene Daten im Auftrag des Auftraggebers. Gegenstand des Auftrags sind Tätigkeiten, die im Hauptvertrag und seinen Anlagen, insbesondere der Leistungsbeschreibung, konkretisiert sind. Der Auftraggeber ist im Rahmen dieser Zusatzvereinbarung für die Einhaltung der Datenschutzgesetze, insbesondere für die Rechtmäßigkeit der Datenweitergabe an den Auftragnehmer sowie für die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung durch den Auftragnehmer allein verantwortlich.

3. Konkretisierung des Auftragsinhalts
3.1 Zweck, Art und Umfang der Erhebung, Verarbeitung und/oder Nutzung Personenbezogener Daten im Rahmen des Auftrags sind im Hauptvertrag konkretisiert, auf den insoweit Bezug genommen wird.
3.2 Die Arten der Kategorien der erhobenen und/oder verwendeten Personenbezogenen Daten sowie die Kategorien der durch den Umgang mit Personenbezogenen Daten im Rahmen dieses Auftrags Betroffenen sind in Anlage 1 und/oder im Hauptvertrag beschrieben, auf den insoweit Bezug genommen wird.

4. Weisungsrechte des Auftraggebers
4.1 Der Auftraggeber behält sich im Rahmen der in dieser Vereinbarung getroffenen Spezifikation ein Weisungsrecht über Art, Umfang und Verfahren der Datenverarbeitung vor, das er durch Einzelweisungen konkretisieren kann. Änderungen des Verarbeitungsgegenstandes und Verfahrensänderungen sind gemeinsam abzustimmen und zu dokumentieren.
4.2 Der Auftragnehmer wird den Auftraggeber informieren, wenn er der Ansicht ist, eine Weisung verstoße gegen datenschutzrechtliche Vorgaben. Der Auftragnehmer ist berechtigt, die Durchführung der entsprechenden Weisung solange auszusetzen, bis sie durch den Auftraggeber bestätigt oder geändert wurde.

5. Pflichten des Auftragnehmers
5.1 Der Auftragnehmer erhebt, verarbeitet oder nutzt Daten, soweit nicht gesetzlich oder anderweitig zulässig (z.B. Einwilligung der betroffenen Person), grundsätzlich nur im Auftrag des Auftraggebers und unter Beachtung der Weisungen des Auftraggebers, insbesondere aber nicht für eigene Zwecke. Der Auftragnehmer wird von ihm im Auftrag des Auftraggebers verarbeitete Personenbezogene Daten nur nach Weisung des Auftraggebers korrigieren, löschen, berichtigen oder sperren. Soweit ein Betroffener sich unmittelbar an den Auftragnehmer zwecks Berichtigung oder Löschung seiner Daten wenden sollte, wird der Auftragnehmer dieses Ersuchen an den Auftraggeber weiterleiten.
5.2 Der Auftragnehmer bleibt berechtigt, in Einzelfällen Daten, die er im Rahmen des Supports erhält, in der Form zu verwenden, dass es dem jeweiligen Mitarbeiter des Auftragnehmers nicht möglich ist, Rückschlüsse auf die Person des Betroffenen (z.B. eines Patienten, Arztes oder Mitarbeiter des Krankenhauses) zu ziehen. Die Nutzung erfolgt zum Zwecke (i) der Erfüllung gesetzlicher Pflichten (z.B. Produktbeobachtungs- und Berichtspflichten) oder (ii) zur Wahrung berechtigter Interessen des Auftragnehmers und des Auftraggebers, insbesondere zur Verbesserung der Qualität und Funktionalität der Produkte des Auftragnehmers durch die Verwendung ausgewählter Support-Daten (z.B. entpersonalisierter CT- oder MRT-Bilder) u.a. zum Test von neuen Produktversionen. Die weiteren, für die Verarbeitung Personenbezogener Daten im Auftrag in dieser Vereinbarung enthaltenen Restriktionen, finden keine Anwendung.
5.3 Die Verarbeitung erfolgt nur auf Weisung des Auftraggebers, es sei denn, der Auftragnehmer ist nach dem Recht der Europäischen Union oder des Mitgliedstaates, dem der Auftragnehmer unterliegt, dazu verpflichtet; in diesem Fall unterrichtet der Auftragnehmer den Auftraggeber vor der Verarbeitung über diese gesetzliche Verpflichtung, es sei denn, dieses Gesetz verbietet solche Informationen aus wichtigen Gründen des öffentlichen Interesses (vgl. Art. 28 Abs. 3 lit. a DS-GVO).
5.4 Sofern nicht durch geltendes Recht oder ein behördliches Ersuchen untersagt, hat der Auftragnehmer den Auftraggeber unverzüglich über alle Ersuchen von staatlichen Stellen, Datenschutzbehörden oder Strafverfolgungsbehörden um Zugang zu oder Beschlagnahme Personenbezogener Daten des Auftraggebers zu unterrichten.
5.5 Vor der Gewährung des Zugriffs auf Personenbezogene Daten wird der Auftragnehmer die mit der Verarbeitung der Personenbezogenen Daten befassten Personen auf das Datengeheimnis und die Vertraulichkeit verpflichten und sie mit den Bestimmungen der für den Auftragnehmer geltenden Datenschutzverpflichtungen vertraut machen. Dazu gehört, falls nötig, auch die Verpflichtung der betroffenen Personen auf ein ggf. bestehendes (abgeleitetes) Berufsgeheimnis (z.B. bei der Verarbeitung von Daten aus Krankenhäusern oder von niedergelassenen Ärzten) oder das Fernmeldegeheimnis, wenn und soweit im Hauptvertrag entsprechende Leistungen vereinbart sind. Soweit berufs- und standesrechtlich erforderlich, wird der Auftraggeber alle erforderlichen Maßnahmen vornehmen und den Auftragnehmer entsprechend informieren und instruieren.
5.6 Soweit gesetzlich vorgeschrieben, ernennt der Auftragnehmer einen Datenschutzbeauftragten und stellt dem Auftraggeber dessen Kontaktdaten während der Laufzeit des Hauptvertrags zur Verfügung.
5.7 Der Auftragnehmer wird den Auftraggeber über Verstöße gegen Weisungen oder Bestimmungen zum Schutz der Personenbezogenen Daten des Auftraggebers durch den Auftragnehmer oder eine vom Auftragnehmer angestellte Person informieren.
Wenn Personenbezogene Daten verloren gegangen sind, unrechtmäßig übertragen oder anderweitig gemäß Art. 33 und 34 der DS-GVO unrechtmäßig Dritten offengelegt wurden, ist der Auftraggeber über diese Vorfälle unverzüglich zu unterrichten. Der Auftragnehmer trifft in Absprache mit dem Auftraggeber geeignete Maßnahmen, um die Daten zu schützen und mögliche nachteilige Folgen für die betroffenen Personen abzumildern.
Außerdem wird der Auftragnehmer den Auftraggeber unverzüglich über schwerwiegende Störungen des normalen Betriebsablaufs und über den Verdacht auf Datenschutzverletzungen oder sonstige Unregelmäßigkeiten bei der Verarbeitung der Personenbezogenen Daten informieren.
Dem Auftragnehmer ist bekannt, dass der Auftraggeber verpflichtet ist, Verletzungen des Schutzes Personenbezogener Daten zu dokumentieren und, falls erforderlich, die Aufsichtsbehörde bzw. die betroffene Person über eine solche Verletzung zu informieren. Falls und soweit es zu solchen Verletzungen gekommen ist, unterstützt der Auftragnehmer den Auftraggeber gemäß Art. 28 Abs. 3 lit. f DS-GVO bei Einhaltung seiner Pflichten in angemessener Weise, damit der Auftraggeber seinen Verpflichtungen fristgerecht nachkommen kann. Der Auftragnehmer wird dem Auftraggeber die Verletzung mitteilen und mindestens folgende Angaben machen, soweit ihm entsprechende Informationen vorliegen:
a) eine Beschreibung der Art der Verletzung des Schutzes Personenbezogener Daten, soweit möglich mit Angabe der Kategorien und der ungefähren Zahl der betroffenen Personen, der betroffenen Kategorien und der ungefähren Zahl der betroffenen personenbezogenen Datensätze;
b) den Namen und die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten oder einer sonstigen Anlaufstelle für weitere Informationen;
c) eine Beschreibung der wahrscheinlichen Folgen der Verletzung des Schutzes Personenbezogener Daten;

d) eine Beschreibung der von dem Auftraggeber ergriffenen oder vorgeschlagenen Maßnahmen zur Behebung der Verletzung des Schutzes Personenbezogener Daten und gegebenenfalls Maßnahmen zur Abmilderung ihrer möglichen nachteiligen Auswirkungen.

5.8 Der Auftragnehmer informiert den Auftraggeber unverzüglich über alle Überwachungstätigkeiten und Maßnahmen, die von der Aufsichtsbehörde in Bezug auf die Verarbeitung Personenbezogener Daten des Auftraggebers ergriffen werden.

5.9 Ist der Auftraggeber gemäß den geltenden gesetzlichen Datenschutzbestimmungen verpflichtet, Auskunft über die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung von Daten zu erteilen, so hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber alle entsprechenden Informationen zur Verfügung zu stellen.

5.10 Der Auftragnehmer überwacht die Einhaltung der oben genannten Verpflichtungen während der Durchführung der beauftragten Datenverarbeitung.

5.11 Der Auftragnehmer führt ein schriftliches Verzeichnis über alle Kategorien von Verarbeitungstätigkeiten gemäß Art. 30 Abs. 2 der DS-GVO, die im Auftrag des Auftraggebers erfolgen.

5.12 Gegebenenfalls unterstützt der Auftragnehmer gemäß Art. 28 Abs. 3 lit. f DS-GVO bei der Erstellung einer Datenschutz-Folgenabschätzung nach Art. 35 DS-GVO und unterstützt, wo zweckdienlich, bei der vorherigen Konsultation der Aufsichtsbehörde nach Art. 36 DS-GVO. Auf Verlangen des Auftraggebers hat der Auftragnehmer ihm die erforderlichen Informationen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Die zusätzlichen Kosten, die durch diese Leistungen entstehen, sind dem Auftragnehmer zu erstatten.

5.13 Der Auftragnehmer ergreift geeignete Maßnahmen in Bezug auf Datenmissbrauch, Datenverlust und Wiederherstellbarkeit von Daten (z.B. durch Erstellung von Backups gemäß Industriestandard), soweit dies im Hauptvertrag vorgesehen ist.

6. Sicherheit der Datenverarbeitung

6.1 Im Rahmen seiner Zuständigkeit richtet der Auftragnehmer seine interne Organisation nach allen geltenden Datenschutz- und Datensicherheitsanforderungen ein. Der Auftragnehmer trifft, pflegt und kontrolliert technische und organisatorische Maßnahmen, um einen angemessenen Schutz der Daten des Auftraggebers vor Missbrauch und Verlust in Übereinstimmung mit den Anforderungen der geltenden Gesetze zu gewährleisten.

6.2 Der Auftragnehmer trifft alle geeigneten technischen und organisatorischen Maßnahmen, die den Anforderungen des Art. 32 DS-GVO entsprechen, um ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten und den Auftraggeber dabei zu unterstützen, die Verpflichtungen aus Art. 32 DS-GVO einzuhalten (Art. 28 Abs. 3 lit. c, f DS-GVO).

6.3 In diesem Zusammenhang berücksichtigt der Auftragnehmer den Stand der Technik, die Implementierungskosten und die Art, den Umfang, die Umstände und Zwecke der Verarbeitung sowie die unterschiedliche Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere des Risikos für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen. Dazu gehören geeignete Maßnahmen, z.B. zur Eingangskontrolle, Benutzerkontrolle, Zugangskontrolle, Übertragungskontrolle, Eingabekontrolle, Auftragskontrolle, Verfügbarkeitskontrolle sowie die Trennung nach Zweck sowie

a) Pseudonymisierung und Verschlüsselung Personenbezogener Daten;

b) die Fähigkeit, die Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Belastbarkeit der Systeme und Dienste im Zusammenhang mit der Verarbeitung auf Dauer sicherzustellen;

c) die Fähigkeit, die Verfügbarkeit der Personenbezogenen Daten und den Zugang zu ihnen bei einem physischen oder technischen Zwischenfall rasch wiederherzustellen;

d) ein Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung, Bewertung und Evaluierung der Wirksamkeit der technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der Verarbeitung.

6.4 Anlage 2 enthält eine Beschreibung und Spezifikation der erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen, die der Auftragnehmer im Rahmen dieser Vereinbarung durchführen wird. Diese können durch weitere Unterlagen ergänzt werden.

6.5 Technische und organisatorische Maßnahmen unterliegen dem technischen Fortschritt und der Entwicklung. Der Auftragnehmer kann geeignete alternative Maßnahmen ergreifen. Diese dürfen jedoch das Sicherheitsniveau der festgelegten Maßnahmen nicht unterschreiten. Wesentliche Änderungen müssen dokumentiert werden.

6.6 Der Auftragnehmer unterstützt den Auftraggeber gemäß Art. 28 Abs. 3 lit. e DS-GVO durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen, soweit dies möglich und zumutbar ist, zur Erfüllung der Verpflichtung des Auftraggebers gemäß Abschnitt 3 der DS-GVO gegenüber den betroffenen Personen, z.B. bei der Information und dem Auskunftsrecht der betroffenen Personen, Berichtigung und Löschung der Daten, Einschränkung der Verarbeitung oder des Rechts auf Datenübertragbarkeit und Widerspruchsrecht. Die zusätzlichen Kosten, die durch diese Leistungen entstehen, sind dem Auftragnehmer zu erstatten.

7 Fern- und Supportzugriff

7.1 Für die Durchführung von Fern- und Supportzugriffen gelten ergänzend folgende Regelungen, wenn und soweit die Verarbeitungsaktivitäten besondere Kategorien Personenbezogener Daten betreffen oder der Auftraggeber einem Berufsgeheimnis unterliegt.

7.2 Fernzugriffe werden, sofern und soweit hierbei ein Zugriff auf Personenbezogene Daten nicht ausgeschlossen werden kann, ausschließlich mit Einwilligung der zuständigen Mitarbeiter des Auftraggebers ausgeführt.

7.3 Die Mitarbeiter des Auftragnehmers verwenden angemessene Identifizierungs- und Verschlüsselungsverfahren.

7.4 Fernzugriffe werden dokumentiert und protokolliert. Der Auftraggeber ist berechtigt, Prüfungs- und Wartungsarbeiten vor, bei und nach Durchführung zu kontrollieren. Dabei hat er die in Abschnitt 9 aufgeführten Bestimmungen zu beachten. Bei Fernzugriffen ist der Auftraggeber - soweit technisch möglich und im Hinblick auf die Art der erbrachten Leistungen realisierbar - berechtigt, diese von einem Kontrollbildschirm aus zu verfolgen und jederzeit abzubrechen.

7.5 Fernzugriffe zu den relevanten Systemen erfolgen nur nach dem Need-to-know-Prinzip.

7.6 Tätigkeiten zur Fehleranalyse, bei denen ein Zugang zu Personenbezogenen Daten erforderlich ist, bedürfen der vorherigen Einwilligung der zuständigen Mitarbeiter des Auftraggebers. Wenn für diese Zwecke Kopien angefertigt werden, wird der Auftragnehmer diese nach Bereinigung des Fehlers so ändern, dass der Auftragnehmer keinen Personenbezug mehr herstellen kann, oder löschen, es sei denn, dass die (unveränderte) Aufbewahrung entsprechender Daten aus anderen Gründen (z.B. Nachweis der vorgenommenen Arbeiten und deren Ordnungsgemäßheit) erforderlich ist. Personenbezogene Daten dürfen nur zum Zweck der Fehleranalyse verwendet werden und dürfen zudem nicht ohne angemessene Verschlüsselung auf mobile Speichermedien (PDAs, USB-Speichersticks oder ähnliche Geräte) kopiert werden. Ziffer 5.2 bleibt hiervon unberührt.

7.7 In Einzelfällen kann es sein, dass Arbeiten zur Fehleranalyse ohne vorherige Einholung einer Einwilligung erfolgen, wenn dies zur Erbringung der vertragsgemäßen Leistungen (insbesondere zum Zweck der Instandsetzung) erforderlich ist. Der Auftraggeber erteilt hiermit eine generelle Einwilligung für entsprechende Handlungen.

7.8 Fernzugriffe sowie sämtliche in diesem Zusammenhang erforderlichen Tätigkeiten, insbesondere Tätigkeiten wie Löschen, Datentransfer oder eine Fehleranalyse, werden unter Berücksichtigung von technischen und organisatorischen Maßnahmen zum Schutz Personenbezogener Daten durchgeführt.

8. Rechte und Pflichten des Auftraggebers

8.1 Der Auftraggeber und der Auftragnehmer sind bezüglich der zu verarbeitenden Daten für die Einhaltung der jeweils für sie einschlägigen Datenschutzgesetze verantwortlich.

8.2 Der Auftraggeber legt die Maßnahmen zur Rückgabe der überlassenen Datenträger und/oder Löschung der gespeicherten Daten nach Beendigung des Auftrages fest. Soweit keine derartigen Festlegungen erfolgen, sind die Daten dem Auftraggeber auszuhändigen oder zu löschen. Soweit auf Grund besonderer Festlegungen die Löschung der Daten erfolgt, ist diese vom Auftragnehmer dem Auftraggeber mit Datumsangabe zu bestätigen. Eine Rückgabe oder Löschung der gespeicherten Daten ist nur möglich, sofern keine gesetzlichen oder regulatorischen Pflichten, denen der Auftragnehmer unterliegt, zur Aufbewahrung bestehen. Ziffer 5.2 bleibt hiervon unberührt.

9. Kontrollrechte

9.1 Der Auftragnehmer stellt dem Auftraggeber auf Anfrage Nachweise der Umsetzung technischer und organisatorischer Maßnahmen und der weiteren Verpflichtungen gemäß Art. 28 DS-GVO zur Verfügung.

9.2 Der Auftraggeber kann in Absprache mit dem Auftragnehmer eine Auftragskontrolle durchführen oder Prüfer damit beauftragen, dies vor Beginn der Datenverarbeitung und in zumutbarer Weise während der gesamten Laufzeit des Auftrags zu tun. Der Auftragnehmer kann diesen Aufforderungen jederzeit vor Beginn und während der Laufzeit der Verarbeitung durch entsprechende Selbstauskünfte, aktuelle Bescheinigungen, Berichte oder Auszüge von unabhängigen Stellen (z.B. durch externe Prüfer, interne Audits, Datenschutzbeauftragter, IT-Sicherheitsabteilung, Datenschutz- oder Qualitätsprüfer) oder durch eine geeignete Zertifizierung im Rahmen eines IT-Sicherheits- oder Datenschutzaudits nachkommen.

9.3 Sofern der Auftraggeber dem Auftragnehmer darzulegende begründete Zweifel an der von dem Auftragnehmer vorgelegten Selbstauskunft oder Beurteilung hat, ist der Auftraggeber dazu berechtigt, auf eigene Kosten selbst eine angemessene Prüfung in den Geschäftsräumen des Auftragnehmers durchzuführen, um die Einhaltung der technisch-organisatorischen Maßnahmen und der sonstigen Verpflichtungen nach Art. 28 DS-GVO zu überprüfen. Eine entsprechende Prüfung ist mindestens zwei Wochen im Voraus anzukündigen, darf nur während der regulären Geschäftszeiten

durchgeführt werden und darf den internen Betrieb nicht stören. Der Auftraggeber hat alle zusätzlichen Kosten zu erstatten, die dem Auftragnehmer durch eine entsprechende Prüfung entstehen.

9.4 Auf schriftliche Anfrage des Auftraggebers hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber innerhalb einer angemessenen Frist die für die Prüfung erforderlichen Informationen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen.

10. Unterauftragnehmer

10.1 Dem Auftragnehmer ist es gestattet, Unterauftragnehmer und andere Unternehmen für die Erfüllung ihrer vertraglichen Verpflichtungen zu beauftragen.

10.2 Der Auftragnehmer stellt durch den Abschluss von Vereinbarungen mit Unterauftragnehmern sicher, dass den Unterauftragnehmern zumindest im Wesentlichen die gleichen Verpflichtungen auferlegt werden, die der Auftragnehmer gemäß dieser Zusatzvereinbarung übernommen hat, bevor dem Unterauftragnehmer der Zugang zu den Personenbezogenen Daten des Auftraggebers während der Ausführung gewährt wird. Erbringt der Unterauftragnehmer die vereinbarte Leistung außerhalb der EU/EWR und einem Drittland mit angemessenem Datenschutzniveau, sorgt der Auftragnehmer durch geeignete Maßnahmen für die Einhaltung der EU-Datenschutzbestimmungen.

10.3 Auf Nachfrage stellt der Auftragnehmer eine Liste der an den hierunter ausgeführten Datenverarbeitungsaktivitäten beteiligten Unterauftragnehmern zur Verfügung. Der Auftragnehmer unterrichtet den Auftraggeber über alle beabsichtigten Änderungen, die das Hinzufügen oder Ersetzen anderer Unterauftragnehmer betreffen, und gibt ihm damit die Möglichkeit, diesen Änderungen zu widersprechen, wobei der Auftraggeber begründeten Einwand vorzubringen hat. Wenn der Auftraggeber einen neuen Unterauftragnehmer nicht genehmigt, können der Auftraggeber und/oder der Auftragnehmer die von der jeweiligen Verarbeitung betroffenen Dienste, zu der ein Subunternehmer hinzugezogen werden soll, fristlos d.h. ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist, und sonstige Pflicht zur Leistung von Schadens- oder Aufwendungsersatz schriftlich kündigen.

10.4 Der Auftraggeber ist berechtigt, die Unterauftragnehmer des Auftragnehmers gemäß Ziffer 9 und nach vorheriger Absprache und Vereinbarung mit dem Auftragnehmer zu prüfen, wobei der Auftraggeber hiermit den Auftragnehmer mit der Prüfung in seinem Namen beauftragt und damit einverstanden ist, dass eine solche Prüfung nur von dem Auftragnehmer durchgeführt werden darf und auch durch Vorlage aktueller Bescheinigungen, Berichte oder Auszüge von unabhängigen Stellen (z.B. externe Prüfer, interne Audits, Datenschutzbeauftragter, IT-Sicherheitsabteilung, Datenschutz- oder Qualitätsprüfer) oder durch eine geeignete Zertifizierung im Rahmen eines IT-Sicherheits- oder Datenschutzaudits erfüllt werden kann. Der Auftraggeber hat vor der Weitergabe von entsprechenden Unterlagen und Informationen des Unterauftragsnehmers ggf. eine oder mehrere Geheimhaltungsvereinbarungen mit dem Unterauftragnehmer und/oder dem Auftragnehmer hierzu abzuschließen.

10.5 Die Vorgaben dieser Ziffer 10 gelten nicht, wenn der Auftragnehmer Nebendienstleistungen an Dritte vergibt; diese Nebendienstleistungen umfassen unter anderem Post-, Versand- und Facility-Dienstleistungen.

11. Datentransfer außerhalb des EWR

11.1 Die Verarbeitung erfolgt in der Regel in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, in einem Land des Europäischen Wirtschaftsraums oder in einem Drittland mit angemessenem Datenschutzniveau (einschließlich der USA, soweit eine entsprechende Privacy-Shield Zertifizierung vorliegt). Verarbeitungen in einem anderen Land (**"Drittland"**) sind zulässig, wenn die geltenden Anforderungen für die internationale Übermittlung Personenbezogener Daten gemäß Art. 44 ff. DS-GVO eingehalten werden.

11.2 Wenn und soweit sich (i) der Auftraggeber und Auftragnehmer innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (**"EWR"**) befinden, während sich der Unterauftragnehmer des Auftragnehmers in einem Drittland befindet, und (ii) der Auftragnehmer Vereinbarungen mit Unterauftragnehmern auf der Grundlage der EU-Standard-Vertragsklauseln für Auftragnehmer (**"SCC"**) schließt, ermächtigt der Auftraggeber hiermit den Auftragnehmer, solche Unterauftragsverarbeitungsvereinbarungen mit Unterauftragnehmern, soweit dies dem Auftragnehmer möglich ist, auch im Namen und im Auftrag des Auftraggebers abzuschließen. Auf Verlangen hat der Auftragnehmer den Auftraggeber über das Bestehen und den Stand der unter den vorgenannten Umständen geschlossenen Standardvertragsklauselverträgen sowie die beteiligten Parteien zu informieren. Dabei steht es im Ermessen des Auftragnehmers, ob entsprechende Verträge abgeschlossen werden.

12. Haftung

12.1 Der Auftraggeber stellt den Auftragnehmer von jeglichen Ansprüchen Dritter oder anderen Schäden und Verbindlichkeiten frei, die sich aus (i) der Verletzung der Pflichten des Auftraggebers aus dieser Vereinbarung und/oder anderen Verstößen gegen geltende Datenschutzgesetze, und/oder (ii) Verstößen des Auftragnehmers gegen geltende Datenschutzgesetze, soweit diese auf der Ausführung der Festlegungen dieser Vereinbarung oder sonstigen Weisungen des Auftraggebers beruhen, ergeben. Dies gilt nicht, soweit der Auftraggeber für die haftungsbegründenden Umstände nicht verantwortlich ist. Art. 82 (5) DS-GVO bleibt unberührt.

12.2 Soweit der Hauptvertrag eine Beschränkung oder einen Ausschluss der Haftung oder Freistellungsverpflichtung des Auftragnehmers vorsieht, gelten diese Beschränkungen oder Ausschlüsse auch für Ansprüche, die im Zusammenhang mit dieser Zusatzvereinbarung gegen den Auftragnehmer geltend gemacht werden.

12.3 Die Regelungen zur Haftung oder Freistellung im Hauptvertrag bleiben im Übrigen unberührt.

13. Geheimhaltung

Die Parteien verpflichten sich, sämtliche im Rahmen des Vertragsverhältnisses erhaltenen Kenntnisse über Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse vertraulich zu behandeln. Dies findet auch über das Ende der Einzelaufträge und/oder der Geschäftsbeziehung hinaus Anwendung.

14. Informationspflichten, Schriftformklausel, Rechtswahl

14.1 Sollten die Personenbezogenen Daten des Auftraggebers beim Auftragnehmer durch Pfändung oder Beschlagnahme, durch ein Insolvenz- oder Vergleichsverfahren oder durch sonstige Ereignisse oder Maßnahmen Dritter gefährdet werden, so hat der Auftragnehmer den Auftraggeber unverzüglich darüber zu informieren. Der Auftragnehmer wird alle in diesem Zusammenhang Beteiligten darüber informieren, dass die Hoheit und das Eigentum an den Daten ausschließlich beim Auftraggeber liegen.

14.2 Änderungen und Ergänzungen dieser Zusatzvereinbarung bedürfen der Schriftform und eines ausdrücklichen Hinweises darauf, dass es sich um eine Änderung bzw. Ergänzung dieser Zusatzvereinbarung handelt. Die Änderung dieser Formanforderung bedarf ihrerseits der Schriftform.

14.3 Diese Zusatzvereinbarung und alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit ihrem Zustandekommen und ihrer Durchführung unterliegen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland, unter Ausschluss des Wiener Übereinkommens der Vereinten Nationen über den Internationalen Warenkauf vom 11.04.1980. Gerichtsstand für Streitigkeiten zwischen den Parteien im Zusammenhang mit dieser Zusatzvereinbarung ist das Landgericht München I.

Anlage 1: **Arten von Datenkategorien und Kategorien von betroffenen Personen im Rahmen der Erhebung, Verarbeitung und/oder Nutzung Personenbezogener Daten**

1. Arten von erhobenen und/oder genutzten Personenbezogenen Daten

- Personenstammdaten (z.B. Vor- und Nachname, Geburtsdatum, Geschlecht, Patienten-ID)
- Kontaktdaten (z.B. Telefon, E-Mail)
- Vertragsstammdaten (z.B. vertragliche Beziehung, Interesse an Produkten oder Verträgen)
- Kundenhistorie
- Rechnungs- und Zahlungsdaten (z.B. Bankkontonummer)
- Planungs- und Verwaltungsdaten (z.B. Informationen zur Kundeninfrastruktur)
- Bewertungsdaten (von Dritten, z.B. Bewertungsagenturen, oder von öffentlichen Verzeichnissen)
- Medizinische Informationen und Bilder der Patienten

2. Kategorien von Personen, die der Verarbeitung Personenbezogener Daten unterliegen

- Kunden
- Potentielle Kunden
- Abonnenten
- Patienten des Kunden

Anlage 2: **Sicherheit der Datenverarbeitung**

Diese Anlage beschreibt die TOMs und Verfahren, die der Auftragnehmer mindestens einhalten muss, um die Sicherheit der erstellten, erhobenen, empfangenen oder anderweitig erhaltenen Personenbezogenen Daten zu schützen und die laufende Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Belastbarkeit der Verarbeitungssysteme und -dienste zu gewährleisten.

Technische und organisatorische Maßnahmen der

I. Vertraulichkeit, Art. 32 Abs. 1 lit. b) DSGVO

1. Zutrittskontrolle

Maßnahmen, die geeignet sind, Unbefugten den Zutritt zu Datenverarbeitungsanlagen, mit denen personenbezogene Daten verarbeitet oder genutzt werden, zu verwehren.

☒ Manuelles Schließsystem (z.B. abschließbarer Raum, Schrank)

2. Zugangskontrolle

Maßnahmen, die geeignet sind zu verhindern, dass Datenverarbeitungssysteme von Unbefugten genutzt werden können.

☒ Funktionelle und/oder zeitlich limitierte Vergabe von Benutzerberechtigungen	☒ Erstellen von Benutzerprofilen
☒ Passwortrichtlinie inkl. Passwortlänge, -vergabe und -wechsel	☒ Zuordnung von Benutzerprofilen zu IT-Systemen
☒ Authentifikation mit Benutzername / Passwort	☒ Einsatz von VPN-Technologie
☒ Einsatz von Intrusion-Detection und Intrusion-Prevention-Systemen	☒ Einsatz von zentraler Smartphone-Administrations-Software (z.B. zum externen Löschen von Daten)
☒ Einsatz von Anti-Viren-Software	☒ Einsatz einer Software-Firewall
☒ Einsatz einer Hardware-Firewall	☒ Laptop Festplattenverschlüsselung
☒ Einsatz von E-Mail-Spam-Filte	☒ Zusätzliches Loginsystem für verschiedene Anwendungen

3. Zugriffskontrolle

Maßnahmen, die gewährleisten, dass die zur Benutzung eines Datenverarbeitungssystems Berechtigten ausschließlich auf die ihrer Zugriffsberechtigung unterliegenden Daten zugreifen können, und dass personenbezogene Daten bei der Verarbeitung, Nutzung und nach der Speicherung nicht unbefugt gelesen, kopiert, verändert oder entfernt werden können.

- ☒ Festlegung der Zugriffsberechtigungen
- ☒ Restriktive Vergabe von Administratoren-Berechtigungen
- ☒ physische Löschung von Datenträgern vor Wiederverwendung
- ☒ Sichere Vernichtung von Datenträgern
- ☒ Protokollierung von Datenübertragungen
- ☒ Verwaltung der Rechte durch Systemadministrator
- ☒ Protokollierung von Zugriffen auf verschiedene Anwendungen
- ☒ Sichere Aufbewahrung von Datenträgern
- ☒ Erfordernis Passwortidentifikation
- ☒ Festgelegte Abläufe zur Genehmigungserteilung, Kontrolle und Entzug von Berechtigungen

4. Trennungskontrolle

Maßnahmen, die gewährleisten, dass zu unterschiedlichen Zwecken erhobene Daten getrennt verarbeitet werden können.

- ☒ physikalisch getrennte Speicherung auf gesonderten Systemen oder Datenträgern
- ☒ Erstellung eines Berechtigungskonzepts
- ☒ Logische Mandantentrennung (softwareseitig)
- ☒ Trennung von Produktiv- und Testsystem

II. Pseudonymisierung und Verschlüsselung, Art. 32 Abs. 1 lit. a) DSGVO

Maßnahmen zur Pseudonymisierung und Verschlüsselung der personenbezogenen Daten (sofern nicht schon unter Ziffer I).

- ☒ Einsatz von Pseudonymisierungs- und Anonymisierungstechniken u.a. im Bereich R&D
- ☒ Bestehen von Regelwerken für Verschlüsselung von Daten
- ☒ Standardmäßige Verschlüsselung besonders sensibler Daten (at rest) in einzelnen Diensten

III. Integrität, Art. 32 Abs. 1 lit. b) DSGVO

1. Weitergabekontrolle

Maßnahmen, die gewährleisten, dass personenbezogene Daten bei der elektronischen Übertragung oder während ihres Transports oder ihrer Speicherung auf Datenträger nicht unbefugt gelesen, kopiert, verändert oder entfernt werden können, und dass überprüft und festgestellt werden kann, an welche Stellen eine Übermittlung personenbezogener Daten durch Einrichtungen zur Datenübertragung vorgesehen ist.

- ☒ Einrichtungen von Standleitungen bzw. VPN-Tunneln
- ☒ Schulung von Mitarbeitern zum Datenschutz
- ☒ Dokumentation der Empfänger von Daten
- ☒ Laptop Festplattenverschlüsselung
- ☒ In einer Richtlinie ist klar geregelt wie zu reagieren ist, wenn Datenträger abhandengekommen ist

2. Eingabekontrolle

Maßnahmen, die gewährleisten, dass nachträglich überprüft und festgestellt werden kann, ob und von wem personenbezogene Daten in Datenverarbeitungssysteme eingegeben, verändert oder entfernt worden sind.

- ☒ Vergabe von Rechten zur Eingabe, Änderung und Löschung von Daten auf Basis eines Berechtigungskonzepts
- ☒ Protokollierung der Eingabe, Änderung und Löschung von Daten, soweit Systeme dies zulassen

IV. Verfügbarkeit und Belastbarkeit, Art. 32 Abs. 1 lit b) und c) DSGVO

Verfügbarkeitskontrolle

Maßnahmen, die gewährleisten, dass personenbezogene Daten gegen zufällige Zerstörung oder Verlust geschützt sind, einschließlich Maßnahmen zur Wiederherstellung bei physischen oder technischen Zwischenfällen.

- ☒ Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
- ☒ Klimakontrolle in Serverräumen
- ☒ Feuer- und Rauchmeldeanlagen
- ☒ Backup- & Recoverykonzept
- ☒ Bestehen eines Notfallplans
- ☒ Einsatz von Firewalls und Virenscannern
- ☒ Patchmanagement
- ☒ Angemessenes Feuerlöschsystem in Serverräumen
- ☒ Testen von Datenwiederherstellung
- ☒ Aufbewahrung von Datensicherung an einem sicheren, ausgelagerten Ort

V. Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung und Evaluierung, Art. 32 Abs. 1 lit. d) DSGVO

1. Datenschutz Management

Sonstige Maßnahmen, vor allem organisatorische Maßnahmen zum Schutz personenbezogener Daten.

- ☒ Regelmäßige Überprüfungen der Vorkehrungen zum Datenschutz und bestehender Regelwerke
- ☒ Beschaffung von aktuellen Informationen zur IT-Sicherheit und IT-Schwachstellen
- ☒ Beschreibung geltender Datenschutzvorgaben in verbindlichen Richtlinien und Handlungsanweisungen
- ☒ Ggf. Einbeziehung des Datenschutzbeauftragten in relevante neue Datenverarbeitungsverfahren

2. Incident Response Management

Sonstige Maßnahmen zum Umgang mit Datenschutzzwischenfällen.

- ☒ Regelwerk zum Verhalten bei Datenschutz- und IT-Sicherheitsvorfällen
- ☒ Prozess zur Meldung für auftretende Vorfälle
- ☒ Business Continuity Management Prozesse

3. Datenschutzfreundliche Voreinstellungen, Art. 25 Abs. 2 DSGVO

Maßnahmen, die gewährleisten, dass Voreinstellungen den Interessen der Betroffenen gerecht werden (privacy by default).

- ☒ Umsetzung datenschutzfreundlicher Voreinstellungen
- ☒ Beschränkung der Datenerhebung
- ☒ Einsatz von Pseudo- oder Anonymisierung personenbezogener Daten u.a. im Bereich R&D

4. Auftragskontrolle

Maßnahmen, die gewährleisten, dass personenbezogene Daten, die im Auftrag verarbeitet werden, nur entsprechend den Weisungen des Auftraggebers verarbeitet werden können.

- ☒ Auswahl des Auftragnehmers unter Sorgfaltsgesichtspunkten (insbesondere hinsichtlich Datensicherheit)
- ☒ dokumentierte Weisungen an den Auftragnehmer (z.B. durch Auftragsverarbeitungsvertrag)
- ☒ Auftragnehmer hat ggf. Datenschutzbeauftragten bestellt
- ☒ Verzeichnis der Auftragsverarbeitungstätigkeiten
- ☒ Vorabkontrolle des Auftragsverarbeiters, insbesondere vorherige Prüfung der Dokumentation der beim Auftragnehmer getroffenen Sicherheitsmaßnahmen
- ☒ Verpflichtung des Auftragsverarbeiters zur Verpflichtung seiner Mitarbeiter auf die Vetraulichkeit von Daten
- ☒ Wirksame Kontrollrechte gegenüber dem Auftragnehmer vereinbart
- ☒ Schulung der Mitarbeiter

Stand: Februar 2018